



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Serviços de Consultoria

Preço Global

A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page. It consists of a stylized, cursive letter 'D' followed by a small dot.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Sumário

Prefácio	04
I. Contrato	06
II. Condições Gerais do Contrato	9
A. Disposições Gerais	9
1. Definições	9
2. Relacionamento entre as Partes	10
3. Legislação Aplicável	10
4. Idioma	10
5. Títulos	10
6. Comunicações	11
7. Local 11	
8. Autoridade do Membro Líder	11
9. Representantes autorizados	11
10. Práticas corruptas e fraudulentas	11
B. Início, Conclusão, Modificação e Rescisão do Contrato	11
11. Vigência do Contrato	11
12. Rescisão do Contrato por Falta de Entrada em Vigor	11
13. Início dos serviços	12
14. Encerramento do Contrato	12
15. Totalidade do Acordo	12
16. Modificações ou Variações	12
17. Força Maior	12
18. Suspensão	13
19. Rescisão	14
C. Obrigações do Consultor	16
20. Disposições Gerais	16
21. Conflito de Interesses	17
22. Confidencialidade	18
23. Responsabilidade do Consultor	18



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

24. Seguro a ser obtido pelo Consultor.....	18
25. Contas, Inspeção e Auditoria.....	18
26. Obrigações de apresentar relatórios.....	19
27. Direitos de propriedade do Cliente nos relatórios e registros	19
28. Equipamentos, Veículos e Materiais	19
D. Especialistas do Consultor e Subconsultores.....	19
29. Descrição de Especialistas principais	19
30. Substituição Especialistas Principais.....	20
31. Remoção de Especialistas ou Subconsultores	20
E. Obrigações do Cliente.....	20
32. Assistência e Isenções.....	20
33. Acesso ao Local do Projeto	21
34. Mudança na Legislação Aplicável Relativa a Impostos e Taxas.....	21
35. Serviços, instalações e bens do Cliente	21
36. Equipe de Contrapartida	22
37. Obrigação de pagamento	22
F.. Pagamentos ao Consultor	22
38. Preço do Contrato	22
39. Impostos e Direitos	22
40. Moeda de Pagamento.....	22
41. Forma de Cobrança e de Pagamento	22
42. Juros sobre Pagamentos Atrasados.....	23
G. Equidade e Boa-Fé.....	24
43. Boa-Fé	24
H. Resolução de Conflitos	24
44. Solução Amigável.....	24
45. Solução de controvérsias	24
Anexo 1: Política do Banco Mundial - Práticas Corruptas e Fraudulentas	25
III. Condições Especiais do Contrato.....	27
IV. Apêndices	35
Apêndice A - Termos de Referência.....	35
Apêndice B - Equipe Principal	36
Apêndice C - Discriminação do Preço do Contrato.....	Erro! Indicador não definido.



**SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

Prefácio

1. O Contrato consiste em quatro partes: Contrato a ser assinado pelo Cliente e o Consultor, as Condições Gerais do Contrato (CG), incluindo Anexo 1 (Política do Banco Mundial - Fraude e Corrupção); as Condições Especiais do Contrato (CE) e os Apêndices.
2. As Condições Gerais do Contrato, incluindo o Anexo 1, não devem ser modificadas. As Condições Especiais do Contrato que contenham cláusulas específicas para cada Contrato têm o objetivo de complementar, mas não substituir ou de outro modo contradizer, as Condições Gerais.

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior direito da página.



**SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Preço Global

Nome do Projeto: Projeto de Transporte Sustentável de São Paulo / Programa de Transporte,
Logística e Meio Ambiente

Contrato de Empréstimo N° 8272-BR

Contrato N° 20.595-3

Entre o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP

e

CONSÓRCIO REGEA – NIPPON KOEI LAC – GEOTEC – OPTIMUS GIS

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior direito da página.



**SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

CONTRATO Nº 20.595-3

DATA: 21/07/20

PROTOCOLO/DER/2087634/2019

Fundamentos Jurídicos: Contrato de empréstimo nº 8272-BR firmado entre o Estado de São Paulo e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD; § 5º do Artigo 42 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e emendas posteriores bem como outras legislações pertinentes a matéria.

Dotação: Do ponto de vista orçamentário, os recursos orçamentários para atender as despesas deste contrato estão previstos no projeto PROGRAMA DE TRABALHO: 26782.1606.2392.0000, FONTE DE RECURSO: 047502065. NATUREZA DA DESPESA: 44.90.35. Os pagamentos de despesas referentes a exercícios subsequentes constam do Plano Plurianual 2020-2023 e da proposta orçamentária setorial a ser convertida em lei Orçamentária Anual, nos termos do artigo 5º e parágrafos da Lei Complementar nº 101/2000.

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente.

Este CONTRATO (doravante denominado o “Contrato”) é celebrado no 21/07/2020, entre, de um lado, o **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP** (doravante denominado o “Cliente”), Autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes, doravante denominado simplesmente DER/SP, com sede na Avenida do Estado, nº 777, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº 43.052.497/0001-02, neste ato representado pelo Sr. Paulo Cesar Tagliavini, Superintendente, pela competência estabelecida na Portaria SUP/DER-069-19/09/2018, que poderá ser consultada no site www.der.sp.gov.br e, por outro lado, o **CONSÓRCIO REGEA – NIPPON KOEI LAC – GEOTEC – OPTIMUS GIS**, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº 37.663.059/0001-70, formado pelas seguintes empresas, cada uma das quais será responsável conjunta e solidariamente perante o Contratante por todas as obrigações do Consultor neste Contrato, a saber, **REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº. 07.105.914/0001-66, com sede na Rua Moacir Miguel da Silva, 633 – Jardim Bonfiglioli, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **NIPPON KOEI LATIN AMERICA-CARIBBEAN CO., LTD.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº. 08.957.262/0001-50, com sede em 4 Kojimachi 5-chome, Chiyoda-Ku, Tóquio 1028539, Japão, **NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

08.871.349/0001-00, com sede na Rua Claudio Soares, 72 - salas 302 e 303 – Pinheiros – na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº. 03.063.067/0001-63, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, cj. 104, Vila Clementino, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e **OPTIMUS GIS – CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº. 12.224.640/0001-64, com sede na Avenida Doutor Nelson D'avila, nº 1837, salas 701 e 702, Jardim São Dimas, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo (doravante denominado “Consultor” ou “Empresa Consultora”, neste ato representado pela Sr. **EIITI KUROKAWA**, RG nº 4.709.823-5-SSP/SP, CPF/MF nº 157.447.106-63 que assina como Representante Legal do Consórcio, conforme documentos arquivados no DER/SP, com anuência da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conforme fls. nº 377 e anverso do Protocolo nº DER/2087634/2019.

CONSIDERANDO QUE

- (a) o Cliente tenha solicitado ao Consultor o fornecimento de determinados serviços de consultoria conforme definidos neste Contrato (doravante denominados “Serviços”);
- (b) o Consultor, tendo declarado ao Cliente possuir as habilidades profissionais necessárias, conhecimento especializado e recursos técnicos, concordou em prestar os Serviços nos termos e condições definidos neste Contrato;
- (c) o Cliente recebeu um empréstimo do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD): em relação ao custo dos Serviços e pretende aplicar uma parte dos resultados deste empréstimo em pagamentos elegíveis sob este Contrato, sabendo que: (i) os pagamentos por parte do Banco Mundial serão efetuados apenas a pedido do Cliente e com a aprovação do Banco Mundial; (ii) tais pagamentos estarão sujeitos, em todos os aspectos, aos termos e condições do acordo de empréstimo, incluindo as proibições de retirada da conta de empréstimo para efetuar qualquer pagamento a pessoas ou entidades, ou para qualquer importação de mercadorias, se tal pagamento ou importação, quando de conhecimento do Banco Mundial, for proibido por decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas descrito no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas; e (iii) nenhuma parte, a não ser o Cliente, deverá obter quaisquer direitos do acordo de empréstimo ou fazer alguma solicitação de recursos de empréstimo;

AS PARTES têm por justo e acordado o seguinte:

- 1. Os seguintes documentos anexos serão considerados como parte integrante deste Contrato:
 - (a) As Condições Gerais do Contrato (inclusive o Anexo I “Política do Banco - Fraude e Corrupção”);



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

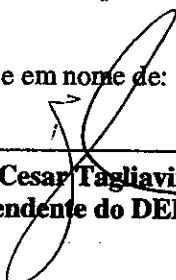
- (b) As Condições Especiais do Contrato;
- (c) Apêndices:
 - Apêndice A: Termos de referência
 - Apêndice B: Especialistas Principais
 - Apêndice C: Discriminação de Preços do Contrato

No caso de qualquer inconsistência entre os documentos, a seguinte ordem de prioridade deve prevalecer: as Condições Especiais do Contrato; as Condições Gerais do Contrato, incluindo Anexo 1; Apêndice A; Apêndice B; Apêndice C; Apêndice D. Qualquer referência a este Contrato deve incluir, onde o contexto permitir, uma referência a seus Apêndices.

- 2. Os direitos e obrigações do Cliente e do Consultor serão aqueles estabelecidos no Contrato, em particular:
 - (a) o Consultor prestará os Serviços de acordo com as disposições do Contrato; e
 - (b) o Cliente efetuará os pagamentos ao Consultor de acordo com as disposições do Contrato.
- 3. Lavrado em via única na Equipe de Licitações e Contratos da Diretoria de Engenharia do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, lido e achado conforme pelas partes.

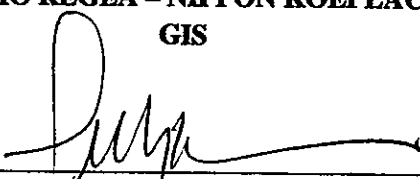
EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes assinam o presente Contrato em seus respectivos nomes, no dia e ano acima indicados.

Por e em nome de:



Paulo Cesar Tagliavini
Superintendente do DER/SP

Para e em nome de **CONSÓRCIO REGEA – NIPPON KOEI LAC – GEOTEC – OPTIMUS**
GIS



EIITI KUROKAWA
Procurador
CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO



**SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

A. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Definições

1.1. A menos que o contexto exija de outra forma, as expressões e termos abaixo terão, para a finalidade do contrato, os seguintes significados:

- (a) "Diretrizes Aplicáveis" são as Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores em Empréstimos do BIRD e os Créditos e Subsídios da AID por parte dos Mutuários do Banco Mundial, datados de janeiro de 2011.
- (b) "Legislação Aplicável" significa as leis e quaisquer outros instrumentos que tenham força de lei no país do Cliente ou em qualquer outro país especificado nas Condições Especiais do Contrato (CE), que possam ser aprovadas e estar em vigor periodicamente.
- (c) "Banco" significa o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID).
- (d) "Mutuário" significa o Governo, órgão do Governo ou outra entidade que assine o contrato de financiamento com o Banco.
- (e) "Cliente" significa a agência executora que assina o Contrato para os Serviços com o Consultor Selecionado.
- (f) "Consultor" significa uma empresa de consultoria ou entidade legalmente constituída selecionada pelo Cliente para fornecer os Serviços nos termos do Contrato assinado.
- (g) "Contrato" significa o acordo obrigatório por escrito, assinado entre o Cliente e o Consultor e que inclui todos os documentos anexos listados no parágrafo 1 da Minuta do Contrato (as Condições Gerais (CG), as Condições Especiais (CE) e os Apêndices).
- (h) "Dia" significa um dia útil, salvo disposição em contrário.
- (i) "Data de vigência" significa a data em que este Contrato passa a vigorar e ter efeito de acordo com a Cláusula CG 11.
- (j) "Especialistas" significa coletivamente os "Especialistas Principais", "Especialistas de Apoio" ou qualquer funcionário do Consultor, Subconsultor ou membro(s) do consórcio designado pelo Consultor para executar os Serviços ou qualquer parte deles nos termos do Contrato.
- (k) "Moeda estrangeira" significa qualquer moeda que não seja a moeda do país do Cliente.
- (l) "CG" significa as Condições Gerais do Contrato.
- (m) "Governo" significa o governo do país do Cliente.
- (n) "Consórcio" significa uma associação com ou sem personalidade



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

jurídica diferente daquela dos seus membros, de mais de uma entidade onde um membro tem autoridade para realizar todos os negócios por e em nome de todo e qualquer membro do consórcio e onde os membros do consórcio são conjunta e solidariamente responsáveis perante o Cliente pela execução do Contrato.

- (o) "Especialista(s) Principal(is)" significa um profissional individual cujas habilidades, qualificações, conhecimento e experiência são críticos para a execução dos Serviços nos termos do Contrato e cujo Curriculum Vitae (CV) foi levado em consideração na avaliação técnica da proposta do Consultor.
- (p) "Moeda local" significa a moeda do país do Cliente.
- (q) "Especialista(s) de Apoio" significa um profissional fornecido pelo Consultor ou seu Subconsultor para executar os Serviços ou alguma parte deles nos termos do Contrato.
- (r) "Parte" significa o Cliente ou o Consultor, conforme o caso, e "Partes" abrange ambos.
- (s) "CE" significa as Condições Especiais do Contrato, por meio das quais as Condições Gerais podem ser modificadas ou complementadas, mas não substituídas.
- (t) "Serviços" significa o trabalho a ser executado pelo Consultor de acordo com este Contrato, conforme a descrição no Apêndice A deste Contrato.
- (u) "Subconsultores" significa uma entidade para quem/a qual o Consultor subcontrata qualquer parte dos Serviços enquanto permanece o único responsável pela execução do Contrato.
- (v) "Terceiro" significa qualquer pessoa ou entidade que não seja o Governo, o Cliente, o Consultor ou o Subconsultor.

2. Relacionamento entre as Partes

2.1. Nenhuma disposição neste documento deve ser interpretada como determinante de uma relação de patrão e empregado ou de chefe e subordinado entre o Cliente e o Consultor. Nos termos deste Contrato, o Consultor dispõe de total controle sobre os Especialistas e os Subconsultores, se houver, que estiverem executando os Serviços e assumirá plena responsabilidade pelos trabalhos desempenhados por eles ou em seu nome.

3. Legislação Aplicável

3.1. Este Contrato, seu significado e interpretação, e a relação entre as Partes devem ser regidos pela Legislação Aplicável.

4. Idioma

4.1. Este Contrato foi assinado no idioma especificado nas Condições Especiais, que será obrigatório e regerá todas as questões referentes ao seu significado ou interpretação.

5. Títulos

5.1. Os títulos não deverão limitar, alterar ou afetar o significado deste Contrato.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

6. Comunicações

6.1. Qualquer comunicação exigida ou permitida a ser divulgada ou feita nos termos deste Contrato deverá ser por escrito no idioma especificado na Cláusula CG 4. Considera-se válida qualquer comunicação, solicitação ou autorização quando houver sido entregue pessoalmente a um representante autorizado da Parte a quem a comunicação for dirigida, ou mediante o seu envio para o endereço da referida Parte especificado nas CE.

6.2. Uma Parte pode alterar o seu endereço para recebimento de notificações, de acordo com este Contrato, mediante comunicação à outra Parte sobre a mudança do endereço indicado nas Condições Especiais.

7. Local

7.1. Os Serviços serão executados nos locais indicados no **Apêndice A** destas CG, e quando o local de uma tarefa específica não for assim estabelecido, esta será realizada em localidade aprovada pelo Cliente, seja no país do Governo ou em outro local.

8. Autoridade do Membro Líder

8.1. Se o Consultor consistir em um Consórcio, os membros autorizam a entidade especificada nas Condições Especiais a atuar em seu nome no exercício de todos os direitos e obrigações do Consultor junto ao Cliente, nos termos deste Contrato, incluindo, sem limitação, o recebimento de instruções e pagamentos do Cliente.

9. Representantes autorizados

9.1. Os funcionários indicados nas CE poderão tomar qualquer medida que o Cliente ou o Consultor deva ou possa adotar, bem como poderão assinar qualquer documento que possa ou deva ser assinado pelo Cliente ou pelo Consultor, de acordo com este Contrato.

10. Práticas corruptas e fraudulentas

10.1. O Banco Mundial exige conformidade com a sua política relacionada a práticas corruptas e fraudulentas conforme definido no **Anexo 1** das CG.

a. Comissões e honorários

10.2. O Cliente requer que o Consultor divulgue quaisquer comissões, gratificações ou honorários que possam ter sido pagos ou que devam ser pagos a agentes ou a qualquer outra parte com relação ao processo de seleção ou execução do Contrato. As informações divulgadas devem incluir pelo menos o nome e o endereço do agente ou da outra parte, o montante e a moeda, e a finalidade da comissão, gratificações ou honorários. Qualquer problema na divulgação de tais comissões, gratificações ou honorários pode resultar na rescisão do Contrato e/ou em sanções por parte do Banco.

B. INÍCIO, CONCLUSÃO, MODIFICAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

11. Vigência do Contrato

11.1. Este Contrato entrará em vigor e efeito na data ("Data de vigência") em que o Cliente notificar o Consultor, instruindo-o a dar início à execução dos Serviços. Essa notificação deverá confirmar que foram atendidas as condições para entrada em vigor, se houver, relacionadas nas CE.

12. Rescisão do Contrato por Falta

12.1. Após a assinatura pelas Partes, se este Contrato não entrar em vigor dentro do prazo especificado nas CE, qualquer uma das Partes pode



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**de Entrada em
Vigor**

declarar este Contrato anulado e sem efeito, mediante comunicação por escrito à outra Parte, com antecedência mínima de 22 (vinte e dois) dias. No caso de tal afirmação por uma das Partes, nenhuma delas poderá fazer qualquer reivindicação à outra Parte relacionada ao Contrato.

13. Início dos serviços

13.1. O Consultor confirmará a disponibilidade dos Especialistas Principais e dará início aos Serviços em no máximo o número de dias após a Data de Entrada em Vigor especificada nas CG.

**14. Encerramento do
Contrato**

14.1. Exceto quando rescindido em data anterior, de acordo com a Cláusula CG 19, este Contrato estará encerrado no final do prazo após a Data de Vigência, conforme especificado nas CE.

**15. Totalidade do
Acordo**

15.1. Este Contrato contém todos os acordos, condições e disposições ajustadas pelas Partes. Nenhum agente ou representante de qualquer das Partes dispõe de autoridade para fazer, nem as Partes estarão sujeitas ou serão responsáveis por qualquer declaração, representação, promessa ou acordo que não tenha sido estabelecido neste Contrato.

**16. Modificações ou
Variações**

16.1. Qualquer modificação ou variação nos termos e condições deste Contrato, incluindo qualquer alteração ou mudança no escopo dos Serviços, poderá ser feita somente por meio de acordo por escrito entre as Partes.

16.2. Quando as modificações ou variações forem substanciais, será necessário obter o prévio consentimento do Banco.

17. Força Maior

a. Definição

17.1. Para a finalidade deste Contrato, "Força Maior" significa um evento que está fora do controle razoável de uma Parte, não é previsível nem pode ser evitado e que, nas circunstâncias, torna impossível ou é tão impraticável que pode ser considerado razoavelmente impossível o cumprimento, nessas circunstâncias, de suas obrigações estabelecidas neste Contrato. Essas situações abrangem, mas não se limitam a guerras, rebeliões, distúrbios civis, terremotos, incêndios, explosões, tempestades, enchentes ou outras condições climáticas adversas, greves de trabalhadores e patronais, ou outras ações sindicais, confisco ou qualquer outra medida tomada por órgãos governamentais.

17.2. Força Maior não inclui (i) qualquer evento provocado por negligência ou ação intencional de uma Parte ou de seus Especialistas, Subconsultores, agentes ou empregados nem (ii) qualquer acontecimento que uma Parte diligente pudesse ter previsto no momento da assinatura deste Contrato e ter evitado ou solucionado durante o cumprimento de suas obrigações estabelecidas neste instrumento contratual.

17.3. Não constitui motivo de Força Maior a insuficiência de fundos ou falta de qualquer pagamento previsto neste Contrato.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

b. Não constitui violação do contrato

17.4. O descumprimento de qualquer das obrigações de uma Parte estabelecidas neste Contrato não será considerado violação ou negligência, se esse descumprimento resultar de um evento de Força Maior, desde que a Parte afetada por esse evento tenha tomado todas as precauções razoáveis, o devido cuidado ou medidas alternativas legítimas com o objetivo de cumprir os termos e condições deste Contrato.

c. Medidas a serem adotadas

17.5. A Parte afetada por um evento de Força Maior deverá continuar a executar suas obrigações determinadas pelo Contrato, na medida do possível, e tomar todas as providências razoáveis para minimizar as consequências de qualquer evento de Força Maior.

17.6. A Parte afetada por um evento de Força Maior deverá notificar prontamente a outra Parte sobre tal acontecimento e, em qualquer caso, no prazo máximo de 14 (quatorze) dias seguintes à ocorrência de tais acontecimentos, apresentando evidências de sua natureza e causa e, da mesma forma, deverá notificar por escrito a volta às condições normais tão logo seja possível.

17.7. Qualquer prazo em que uma Parte deva concluir qualquer ação ou tarefa, de acordo com este Contrato, será estendido por um período igual àquele durante o qual a referida Parte não pôde executá-la devido a um evento de Força Maior.

17.8. Durante o período de sua incapacidade para executar os Serviços devido a um evento de Força Maior, o Consultor, instruído pelo Cliente, deverá:

- (a) interromper os trabalhos e, nesse caso, o Consultor será reembolsado pelos custos adicionais e necessários que tenha assumido de forma razoável e, se for exigido pelo Cliente, ao reativar os Serviços; ou
- (b) continuar com os Serviços até o ponto que for possível, e neste caso o Consultor deverá continuar a ser pago conforme os termos deste Contrato e será reembolsado pelos custos adicionais incorridos de forma razoável e necessária.

17.9. No caso de desacordo entre as Partes quanto à existência ou à extensão do evento de Força Maior, o fato deverá ser solucionado de acordo com as Cláusulas das CG 44 e 45.

18. Suspensão

18.1. O Cliente pode interromper todos os pagamentos ao Consultor previstos neste Contrato, mediante aviso de suspensão por escrito ao



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Consultor, se este deixar de cumprir qualquer de suas obrigações estabelecidas neste instrumento contratual, inclusive a execução dos Serviços, desde que o aviso de suspensão (i) especifique a natureza do descumprimento, e (ii) solicite ao Consultor a correção das falhas detectadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento pelo Consultor da notificação.

19. Rescisão

19.1. Este Contrato pode ser rescindido por qualquer das Partes de acordo com as disposições definidas a seguir:

a. Pelo Cliente

19.1.1. O Cliente pode rescindir este Contrato no caso de ocorrência de qualquer dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (f) desta Cláusula. Em tal ocorrência, o Cliente deverá dar um aviso de rescisão por escrito de ao menos trinta (30) dias corridos ao Consultor no caso dos eventos referenciados nos itens (a) a (d); um aviso por escrito de ao menos sessenta (60) dias corridos no caso do evento referido no parágrafo (e); e um aviso por escrito de pelo menos cinco (5) dias corridos no caso do evento referido no item (f):

- (a) Se o Consultor deixar de corrigir uma falha no desempenho das suas obrigações aqui previstas, conforme especificado em um aviso de suspensão de acordo com a Cláusula CG 18;
- (b) Se o Consultor (ou se ele consistir mais de uma entidade, se qualquer de seus membros) entrar em processo de insolvência ou de falência ou estabelecer qualquer acordo com seus credores para reduzir a sua dívida ou lançar mão de alguma lei que beneficie os devedores ou ainda entrar em processo de liquidação ou em concordata compulsória ou voluntária;
- (c) Se o Consultor deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem conforme a Cláusula CG 45.1;
- (d) Se, por motivo de Força Maior, o Consultor não puder executar uma parte essencial dos Serviços durante um período não inferior a 60 (sessenta) dias;
- (e) Se o Cliente, sob seu exclusivo critério e por qualquer razão, decidir rescindir este Contrato;
- (f) Se o Consultor deixar de confirmar a disponibilidade dos Especialistas principais conforme exigência da Cláusula CG 13.

19.1.2 Ademais, se o Cliente determinar que o Consultor envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir por um Contrato ou executá-lo, o Cliente



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

poderá, 14 (quatorze) dias após enviar notificação por escrito ao Consultor, rescindir o Contrato com o Consultor.

b. Pelo Consultor

19.1.3. O Consultor pode rescindir este Contrato, por meio de um aviso por escrito ao Cliente de pelo menos trinta (30) dias corridos, no caso de ocorrência de qualquer evento especificado nos parágrafos (a) a (d) desta Cláusula.

- (a) Se o Cliente deixar de pagar qualquer montante devido ao Consultor de acordo com este contrato e não sujeito a disputa de acordo com a Cláusula CG 45.1 dentro de quarenta e cinco (45) dias corridos após o recebimento de aviso por escrito do Consultor de que esse pagamento está em mora.
- (b) Se, por motivo de Força Maior, o Consultor não puder executar uma parte essencial dos Serviços durante um período não inferior a 60 (sessenta) dias.
- (c) Se o Cliente deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem conforme a Cláusula CG 45.1.
- (d) Se o Cliente descumprir de modo substancial as suas obrigações previstas neste Contrato e não corrigir a sua conduta no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias (ou um período maior que o Consultor pode ter subsequentemente aprovado por escrito) a partir do recebimento pelo Cliente da notificação do Consultor especificando o descumprimento.

c. Cessação dos Direitos e Obrigações

19.1.4. Após a rescisão deste Contrato de acordo com as Cláusulas CGC 12 ou CGC 19 deste documento, ou após a expiração deste Contrato de acordo com a Cláusula CG 14, todos os direitos e obrigações das Partes aqui especificadas cessarão, exceto (i) os direitos e obrigações que possam ter se acumulado na data da rescisão ou expiração, (ii) a obrigação de confidencialidade determinada na Cláusula CG 22, (iii) a obrigação do Consultor de permitir a inspeção, cópia e auditoria de suas contas e seus registros definida na Cláusula CG 25, e (iv) qualquer direito que uma das Partes possa ter de acordo com a Legislação Aplicável.

d. Cessação dos Serviços

19.1.5. Após a rescisão deste Contrato por aviso de qualquer das Partes para a outra conforme as Cláusulas CG 19a ou CG 19b, o Consultor deverá, imediatamente após o envio ou recebimento desse aviso, seguir todas as etapas necessárias para encerrar os Serviços de forma oportuna e ordenada, e deverá fazer todo o esforço possível para manter as despesas para este fim em um mínimo. Com relação



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

aos documentos preparados pelo Consultor e aos equipamentos e materiais fornecidos pelo Cliente, o Consultor deverá proceder conforme determinado, respectivamente, pelas Cláusulas CG 27 ou CG 28.

e. Pagamento na Rescisão do Contrato

19.1.6. Após a rescisão deste Contrato, o Cliente deverá fazer os seguintes pagamentos ao Consultor:

- (a) pagamento dos Serviços realizados satisfatoriamente antes da data de entrada em vigor da rescisão; e
- (b) no caso de rescisão em conformidade com os parágrafos (d) e (e) da Cláusula CG 19.1.1, o reembolso de qualquer custo razoável incidental para a rescisão imediata e organizada deste Contrato, incluindo o custo da viagem de volta dos Especialistas.

C. OBRIGAÇÕES DO CONSULTOR

20. Disposições Gerais

a. Padrão de Desempenho

20.1 O Consultor deverá desempenhar e executar os Serviços com toda a devida diligência, eficiência e economia, de acordo com os padrões e as práticas profissionais aceitas de modo geral, observar sólidas práticas de gestão, empregar a tecnologia apropriada e equipamentos, maquinário, materiais e métodos seguros e eficazes. O Consultor deverá sempre agir, com respeito a qualquer assunto relativo a este Contrato ou aos Serviços, como um consultor fiel ao Cliente, e deverá sempre apoiar e proteger os interesses legítimos do Cliente em todas as negociações com terceiros.

20.2. O Consultor deverá contratar e fornecer Especialistas e Subconsultores qualificados conforme exigido para executar os Serviços.

20.3. O Consultor pode subcontratar parte dos Serviços até certo ponto e com os Especialistas Principais e Subconsultores aprovados previamente pelo Cliente. Não obstante essa aprovação, o Consultor deverá manter total responsabilidade pelos Serviços.

b. Legislação Aplicável aos Serviços

20.4. O Consultor deverá realizar os Serviços de acordo com o Contrato e a Legislação Aplicável e seguir todas as etapas possíveis para garantir que todos os seus Especialistas e Subconsultores cumpram a Legislação Aplicável.

20.5. Durante a execução do Contrato, o Consultor deverá cumprir as proibições relativas à importação de bens e serviços no país do Cliente quando



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

- (a) por uma questão legal ou normas oficiais, o país do Mutuário proibir o estabelecimento de relações comerciais com aquele país; ou
- (b) em conformidade com uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas tomada de acordo com o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, o País do Mutuário proibir qualquer importação de bens daquele país ou quaisquer pagamentos a qualquer país, pessoa ou entidade daquele país.

20.6. O Cliente deverá notificar o Consultor por escrito dos costumes locais relevantes e o Consultor deverá, após essa notificação, respeitar tais costumes.

21. Conflito de Interesses

- a. **O Consultor não deve se beneficiar de comissões, descontos, etc.**
- b. **O Consultor e seus Associados não poderão participar de certas atividades**
- c. **Proibição de Atividades Conflitantes**

O Consultor deverá priorizar os interesses do Cliente sem considerar a possibilidade de qualquer trabalho futuro e evitar estritamente conflitos com outros contratos ou com os seus próprios interesses corporativos.

21.1.1 O pagamento do Consultor de acordo com a CG F (Cláusulas CG 38 a 42) deverá constituir o único pagamento do Consultor em relação a este Contrato e, conforme a Cláusula CG 21.1.3, o Consultor não deverá aceitar em seu próprio benefício nenhuma comissão comercial, desconto ou pagamento similar em conexão com as atividades relativas a este Contrato ou no desempenho das suas obrigações aqui previstas, e o Consultor deverá usar seus maiores esforços para garantir que todos os Subconsultores, bem como os Especialistas e respectivos agentes, também não recebam qualquer pagamento adicional.

21.1.2 Outrossim, se o Consultor for responsável, como parte dos Serviços, por assessorar o Cliente na aquisição de bens, obras ou serviços, o Consultor deverá cumprir as diretrizes de aquisição aplicáveis do Banco e sempre exercer tal responsabilidade visando os melhores interesses do Cliente. Quaisquer descontos ou comissões obtidos pelo Consultor durante essas atividades de aquisição reverterão em favor do Cliente.

21.1.3 O Consultor concorda que, durante a execução deste Contrato e após o seu encerramento, ele e qualquer de suas entidades associadas, bem como quaisquer Subconsultores e as entidades afiliadas a esses subconsultores, estarão desqualificados para o fornecimento de bens, obras e serviços resultantes ou diretamente relacionados aos Serviços de Consultoria prestados na preparação ou implementação do projeto, salvo disposição em contrário.

21.1.4 O Consultor não deverá se envolver e não levará os seus Especialistas, bem como os seus Subconsultores a participar direta ou indiretamente de atividade comercial ou profissional que possa



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

conflitar com as tarefas que lhes foram atribuídas de acordo com o Contrato.

d. Dever restrito de divulgar atividades conflitantes

21.1.5 O Consultor tem a obrigação e deverá garantir que Especialistas e Subconsultores também tenham a obrigação de divulgar qualquer situação de conflito real ou potencial que impacte sua capacidade de servir aos melhores interesses do seu Cliente ou que possa ser interpretada como tal. A não divulgação dessas situações pode levar à desqualificação do Consultor ou à rescisão do seu Contrato.

22. Confidencialidade

22.1 Exceto mediante consentimento prévio por escrito do Cliente, o Consultor e os seus Especialistas nunca poderão revelar a qualquer pessoa ou entidade qualquer informação confidencial obtida durante a execução dos Serviços nem tornar públicas as recomendações formuladas ao longo ou resultantes dos Serviços.

23. Responsabilidade do Consultor

23.1 Sujeita a disposições adicionais, se houver, definidas nas CE, a responsabilidade do Consultor prevista neste Contrato será determinada pela Legislação Aplicável.

24. Seguro a ser obtido pelo Consultor

24.1 O Consultor (i) contratará e manterá, e fará com que os Subconsultores contratem e mantenham, às suas próprias expensas (ou dos Subconsultores, conforme o caso), nos termos e condições aprovados pelo Cliente, um seguro contra riscos e com as coberturas especificadas nas CE, e (ii) a pedido do Cliente, fornecerá as comprovações necessárias da obtenção e manutenção do seguro, assim como do pagamento dos prêmios vigentes. O Consultor deverá garantir que esse seguro está em vigor antes do início dos Serviços, conforme definido na Cláusula CG 13.

25. Contas, Inspeção e Auditoria

25.1 O Consultor deverá manter e envidar todos os esforços possíveis para assegurar que seus Subconsultores mantenham contas e registros precisos e sistemáticos em relação aos Serviços e em tal forma e detalhes que identifiquem claramente as mudanças de data e de custos pertinentes.

25.2 O Consultor deverá permitir e incentivar que seus Subconsultores permitam, que o Banco e/ou pessoas indicadas pelo Banco inspecione o local e/ou todas as suas contas e registros referentes à execução do Contrato e ao envio da Proposta para o fornecimento dos Serviços e submeta tais contas e registros à auditoria por auditores indicados pelo Banco se este assim o exigir. O Consultor deve dar a devida atenção à Cláusula CG 10 que dispõe, inter alia, que atos que objetivem impedir concretamente o exercício dos direitos de inspeção e auditoria do Banco, nos termos da Cláusula CG 25.2 constituem uma prática proibida sujeita à rescisão contratual (bem como à determinação de inelegibilidade de acordo



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

com os procedimentos de sanções do Banco).

**26. Obrigações de
apresentar relatórios**

26.1 O Consultor deverá apresentar ao Cliente os relatórios e documentos indicados no **Apêndice A** deste Contrato na forma, quantidade e prazos fixados no referido Apêndice.

**27. Direitos de
propriedade do
Cliente nos relatórios
e registros**

27.1 A menos que seja indicado de outro modo nas CE, todos os relatórios e dados relevantes, bem como informações como mapas, diagramas, planos, bancos de dados, outros documentos e software, registros de apoio ou materiais compilados ou preparados pelo Consultor para o Cliente durante o Serviço deverão ser confidenciais e tornar-se propriedade absoluta do Cliente. O Consultor deverá, no máximo na rescisão ou expiração deste Contrato, entregar todos esses documentos ao Cliente, juntamente com um inventário detalhado desses documentos. O Consultor poderá reter uma cópia desses documentos, dados e/ou software, mas não deverá usá-la para fins que não estejam relacionados a este Contrato sem aprovação prévia por escrito do Cliente.

27.2 Se forem necessários ou apropriados acordos de licença entre o Consultor e terceiros para fins de desenvolvimento dos planos, desenhos, especificações, projetos, bancos de dados, outros documentos e software, o Consultor deverá obter a aprovação prévia por escrito do Cliente para esses acordos e o Cliente terá o direito, a seu critério, de exigir a recuperação das despesas relativas ao desenvolvimento do(s) programa(s) em questão. Outras restrições sobre o uso futuro desses documentos e software, se houver, serão especificados nas CE.

**28. Equipamentos,
Veículos e Materiais**

28.1 Equipamentos, veículos e materiais colocados à disposição do Consultor pelo Cliente, ou adquiridos pelo Consultor com recursos integrais ou parciais fornecidos pelo Cliente serão de propriedade do Cliente e deverão ser identificados de modo adequado. Quando da rescisão ou encerramento deste Contrato, o Consultor apresentará ao Cliente o inventário dos referidos equipamentos, veículos e materiais, e os entregará de acordo com as suas instruções. Enquanto estiver de posse dos equipamentos, veículos e materiais, o Consultor deverá providenciar o seguro desses itens, às expensas do Cliente, no valor equivalente à sua total substituição, salvo determinação em contrário e por escrito do Cliente.

28.2 Qualquer equipamento ou material trazido para o País do Cliente pelo Consultor ou seus Especialistas tanto para uso pessoal ou no projeto, permanecerá de propriedade do Consultor ou dos Especialistas, conforme aplicável.

D. ESPECIALISTAS DO CONSULTOR E SUBCONSULTORES

29. Descrição de

29.1 Os cargos, as funções, as qualificações mínimas e a carga de



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Especialistas principais

trabalho de cada um dos Especialistas Principais do Consultor, estimados para execução dos serviços, estão descritos no Apêndice B.

30. Substituição Especialistas Principais

30.1 Exceto quando o Cliente estabelecer de outro modo, não serão admitidas alterações nos Especialistas Principais.

30.2 Se, por qualquer motivo fora do controle razoável do Consultor, como morte ou doença, entre outras, for necessário substituir qualquer Especialista Principal, o Consultor deverá apresentar solicitação por escrito. Nesse caso, o Consultor deverá apresentar imediatamente como substituto outro profissional com qualificação equivalente ou superior e com a mesma faixa de remuneração.

31. Remoção de Especialistas ou Subconsultores

31.1 Se o Cliente descobrir que algum dos Especialistas ou Subconsultores incorreu em conduta indevida ou foi acusado de ter cometido um ato criminoso, ou se o Cliente determinar que o Especialista ou Subconsultor do Consultor se envolveu em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução dos Serviços, o Consultor deverá, por solicitação por escrito do Cliente, providenciar um substituto.

31.2 Caso algum Especialista Principal, Especialista de Apoio ou Subconsultor seja considerado pelo Cliente como incompetente ou incapaz no cumprimento das tarefas atribuídas, o Cliente, especificando os motivos correspondentes, pode solicitar que o Consultor providencie um substituto.

31.3 Os substitutos dos Especialistas ou Subconsultores removidos deverão ter melhores qualificações e experiência e serem aceitáveis para o Cliente.

31.4 O Consultor deverá arcar com todos os custos oriundos ou relativos a qualquer remoção e/ou substituição de tais Especialistas.

E. OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

32. Assistência e Isenções

32.1 A menos que especificado de outra forma nas CE, o Cliente deverá enviar todos os seus esforços para:

- (a) Auxiliar o Consultor na obtenção dos vistos de trabalho e outros documentos necessários para permitir que o Consultor preste os Serviços.
- (b) Auxiliar o Consultor na pronta obtenção, para que os Especialistas e, se for apropriado, os seus dependentes elegíveis recebam prontamente todos os vistos de entrada e saída, de residência e licença para efetuar câmbio, bem como quaisquer outros documentos necessários à sua estadia no país do Cliente enquanto executam os



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Serviços previstos neste Contrato.

- (c) Facilitar a pronta liberação pela alfândega de qualquer bem necessário aos Serviços e dos objetos pessoais dos Especialistas e de seus dependentes elegíveis.
- (c) Fornecer aos funcionários, agentes e representantes do Governo todas as instruções e informações necessárias ou pertinentes à imediata e eficiente execução dos Serviços.
- (d) Isentar o Consultor, a Equipe e quaisquer Subconsultores contratados pelo Consultor para executar os Serviços de qualquer exigência de registro ou licença referente ao exercício da profissão ou ao estabelecimento individual ou como entidade corporativa no país do Cliente de acordo com a Legislação Aplicável daquele país.
- (e) Conceder ao Consultor, a qualquer Subconsultor ou às Equipes de ambos, o privilégio, de acordo com a Legislação Aplicável no país do Cliente, de trazer para o país do Cliente valores razoáveis em moeda estrangeira para a finalidade dos Serviços ou para seu uso pessoal, bem como de retirar quaisquer montantes ganhos pela Equipe na execução dos Serviços.
- (f) Fornecer ao Consultor qualquer outra assistência prevista nas CE.

33. Acesso ao Local do Projeto

33.1 O Cliente garante que o Consultor terá acesso livre e gratuito ao local do projeto, necessário à execução dos Serviços. O Cliente será responsável por quaisquer danos a esses lugares ou aos bens neles contidos, que sejam resultantes do referido acesso, e indenizará o Consultor e cada Especialista no que diz respeito à responsabilidade por tais danos, a menos que tenham sido causados por falta ou negligência do Consultor, de quaisquer Subconsultores ou dos Especialistas de ambos.

34. Mudança na Legislação Aplicável Relativa a Impostos e Taxas

34.1 Se, após a data deste Contrato, houver alguma alteração na legislação aplicável no país do Cliente com relação a impostos e direitos que aumente ou diminua o custo incorrido pelo Consultor na realização dos Serviços, a remuneração e as despesas reembolsáveis pagáveis de outro modo ao Consultor neste Contrato devem ser aumentadas ou diminuídas de modo adequado pelo acordo entre as Partes neste instrumento, e os ajustes correspondentes deverão ser feitos para o valor do preço do Contrato especificado na Cláusula CG 38.1.

35. Serviços, instalações e bens do Cliente

35.1 O Cliente colocará à disposição do Consultor e da Equipe, para a finalidade dos Serviços a serem realizados e livres de qualquer encargo, os serviços, as instalações e os bens descritos nos Termos de Referência (Apêndice A), durante os períodos e no modo especificados no Apêndice



**SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

A.

**36. Equipe de
Contrapartida**

36.1 Se for especificado no **Apêndice A** deste Contrato, o Cliente deverá colocar à disposição do Consultor, gratuitamente, os profissionais e a equipe de apoio de contrapartida, que será designada pelo Cliente com a assessoria do Consultor.

36.2 As equipes de profissionais e de apoio de contrapartida, excluídos os funcionários de ligação do Cliente, deverão trabalhar sob a orientação exclusiva do Consultor. Se qualquer membro da equipe de contrapartida não executar de modo adequado qualquer tarefa compatível com o seu cargo, que lhe seja atribuída pelo Consultor, este poderá solicitar a sua substituição e o Cliente não deverá se negar sem razão a tomar as providências necessárias para atender a esse pedido.

**37. Obrigação de
pagamento**

37.1 Em consideração aos Serviços realizados pelo Consultor neste Contrato, o Cliente deve efetuar tais pagamentos ao Consultor pelos produtos especificados no **Apêndice A** e da forma descrita pela cláusula CGC F a seguir.

F. PAGAMENTOS AO CONSULTOR

38. Preço do Contrato

38.1 O preço do Contrato é fixo e está determinado na CE. A discriminação do preço do Contrato é fornecida no **Apêndice C**.

38.2 Qualquer mudança no preço do Contrato especificado na Cláusula 38.1 só pode ser feita se as Partes tiverem concordado com o escopo revisado dos Serviços de acordo com a Cláusula CG 16 e modificado por escrito os Termos de Referência no **Apêndice A**.

39. Impostos e Direitos

39.1 O Consultor, os Subconsultores e os Especialistas são responsáveis por cumprir todas as obrigações fiscais decorrentes do Contrato, exceto quando definido de outro modo na CE.

39.2 Como exceção para o estabelecido acima e o definido na CE, todos os impostos indiretos locais identificáveis (detalhados e finalizados nas negociações do Contrato) são reembolsados ao Consultor ou pagos pelo Cliente em nome do Consultor.

40. Moeda de Pagamento

40.1 Todos os pagamentos previstos neste Contrato deverão ser feitos nas moedas do Contrato.

**41. Forma de Cobrança e
de Pagamento**

41.1 O total de pagamentos no âmbito deste Contrato não deverá exceder o preço do Contrato especificado na Cláusula CEC 38.1.

41.2 Os pagamentos previstos neste Contrato deverão ser feitos em prestações de preço global relativas aos produtos especificados no



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Apêndice A. Os pagamentos serão feitos de acordo com o cronograma de pagamentos estabelecido nas CE.

41.2.1 Adiantamento: A menos que seja indicado de outro modo nas CE, será efetuado um pagamento antecipado mediante uma garantia bancária para pagamento antecipado aceitável para o Cliente com valor (ou valores) e na moeda (ou moedas) especificados nas CE. Essa garantia (i) deverá permanecer válida até que o adiantamento tenha sido totalmente compensado e (ii) deverá ocorrer na forma definida no **Apêndice D**, ou em qualquer outra forma aprovado por escrito pelo Cliente. Os adiantamentos serão pagos pelo Cliente em parcelas iguais contra as prestações de preço global especificadas nas CE até que tais adiantamentos tenham sido totalmente pagos.

41.2.2 Os Pagamentos das Parcelas de Preço Global. O Cliente deverá pagar ao Consultor no prazo de sessenta (60) dias após o recebimento, por parte do Cliente, dos produtos e da fatura para o respectivo pagamento da parcela de preço global. O pagamento pode ser retido se o Cliente não aprovar os produtos enviados como satisfatórios e, nesse caso, o Cliente deverá fornecer comentários para o Consultor dentro do mesmo período de sessenta (60) dias. O Consultor deverá imediatamente fazer as correções necessárias e, em seguida, o processo deverá ser repetido.

41.2.3 O Pagamento Final. O pagamento final previsto nesta Cláusula deverá ser feito somente depois que o relatório final I tiver sido enviado pelo Consultor e aprovado como satisfatório pelo Cliente. Os Serviços deverão então ser considerados concluídos e finalmente aceitos pelo Cliente. A última parcela do preço global será considerada aprovada para pagamento pelo Cliente no prazo de noventa (90) dias corridos após o recebimento do relatório final pelo Cliente, a menos que ele, nesse período de noventa (90) dias corridos, envie um aviso por escrito ao Consultor especificando em detalhes as deficiências nos Serviços, o relatório final. O Consultor deverá imediatamente fazer as correções necessárias e, em seguida, o processo deverá ser repetido.

41.2.4 Todos os pagamentos neste Contrato devem ser efetuados nas contas do Consultor especificadas nas CE.

41.2.4 Com exceção do pagamento final descrito em 41.2.3 acima, os pagamentos não representam a aceitação de todos os Serviços nem eximem o Consultor de quaisquer obrigações aqui descritas.

42. Juros sobre

42.1 Se o Cliente tiver pagamentos atrasados com mais de quinze (15)



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**Pagamentos
Atrasados**

dias após a data de vencimento definida na Cláusula CG 41.2.2, deverão ser pagos juros ao Consultor sobre qualquer montante devido, e não pago, em tal data de vencimento para cada dia de atraso na taxa anual definida nas CE.

G. EQUIDADE E BOA-FÉ

43. Boa-Fé

43.1 As Partes comprometem-se a agir de boa-fé com relação aos direitos das duas Partes neste Contrato e a adotar todas as medidas razoáveis para garantir a realização dos objetivos deste Contrato.

H. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

44. Solução Amigável

44.1 As Partes devem procurar resolver qualquer controvérsia de forma amigável por meio de consulta mútua.

44.2 Se uma Parte não concordar com qualquer ação ou inação da outra Parte, aquela que tenha discordado poderá apresentar por escrito à outra Parte uma Notificação de Controvérsia, detalhando as razões do conflito. A Parte que receber a Notificação da Controvérsia a levará em consideração e responderá por escrito até 14 (quatorze) dias após o recebimento. Se essa Parte não responder até quatorze (14) dias, ou se a controvérsia não puder ser resolvida de forma amigável até quatorze (14) dias após a resposta da Parte, a Cláusula CG 49.1 deverá ser aplicada.

**45. Solução de
controvérsias**

45.1 Qualquer conflito resultante deste Contrato, que não possa ser solucionado de forma amigável pelas Partes, será submetido a processo judicial/arbitral de acordo com as disposições especificadas nas CE.



**SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

II. Condições Gerais

Anexo 1: Política do Banco Mundial - Práticas Corruptas e Fraudulentas

“Fraude e Corrupção

1.23 É a política do Banco exigir de todos os Mutuários (inclusive dos beneficiários de empréstimos do Banco), consultores e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a seleção e execução de contratos financiados pelo Banco¹. De acordo com essa política, o Banco:

(a) define, para fins dessa disposição, as expressões abaixo da seguinte forma:

- (i) “prática corrupta” significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar indevidamente as ações de terceiros²;
- (ii) “prática fraudulenta” significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável, induza ou tente induzir uma parte a erro, para obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação³;
- (iii) “prática colusiva” significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte⁴;

¹ Nesse contexto, será imprópria qualquer ação realizada por um consultor ou por qualquer dos seus funcionários, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou seus empregados, no intuito de influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato para obter uma vantagem indevida é imprópria.

² Para a finalidade deste subparágrafo, “terceiros” refere-se a um funcionário público que atue no processo de seleção ou na execução do contrato. Neste contexto, “funcionário público” inclui a equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que examinam ou tomam decisões sobre a seleção.

³ Para a finalidade deste subparágrafo, “Parte” refere-se a um funcionário público; os termos “benefício” e “obrigação” são relativos ao processo de seleção ou à execução do contrato; e “ato ou omissão” tem como objetivo influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato.

⁴ Para os fins deste parágrafo, “parte” refere-se aos participantes do processo de aquisição ou seleção (inclusive funcionários públicos) que tentam por si mesmos ou por intermédio de outra pessoa ou entidade que não participe do processo de aquisição ou seleção simular a concorrência ou estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos ou ter acesso as propostas financeiras e outras condições.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

- (iv) “prática coercitiva” significa prejudicar ou causar dano ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, qualquer parte ou a sua propriedade para influenciar indevidamente as ações de uma Parte⁵;
- (v) “prática obstrutiva” significa
 - (aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou
 - (bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção e auditoria;
- (b) rejeitará a recomendação de outorga se determinar que o consultor recomendado para a outorga do contrato, ou algum membro da sua equipe, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou algum empregado destes se envolveu, de forma direta ou indireta, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;
- (c) declarará viciado o processo de seleção e cancelará a parte do Empréstimo alocado para um contrato se, a qualquer momento, concluir que os representantes do Mutuário ou de um beneficiário do Empréstimo se envolveram em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas, durante o processo de seleção ou de execução do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para resolver essas práticas quando ela ocorrer, inclusive ao não informar ao Banco de modo oportuno no momento que tomou conhecimentos dessas práticas;
- (d) sancionará uma firma ou pessoa física a qualquer tempo, de acordo com procedimentos vigentes de sanções do Banco⁶, inclusive declarando-a inelegível indefinidamente ou por prazo determinado para: (i) a outorga de um contrato financiado pelo Banco, e (ii) ser designado⁷ como

⁵ Para a finalidade deste subparágrafo, “parte” refere-se a um participante do processo de seleção ou da execução do contrato.

⁶ Uma firma ou uma pessoa física pode ser declarada inelegível para outorga de um contrato financiado pelo Banco após (i) a conclusão do processo de sanções do Banco, conforme seus procedimentos de sanções, incluindo nomeadamente: impedimento cruzado, conforme acordado com outras Instituições Financeiras Internacionais, incluindo Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e procedimentos de sanções por fraude e corrupção e (ii) em consequência de suspensão temporária ou suspensão temporária preventiva relacionada a procedimento de sanções em andamento. Ver nota de rodapé 12 e parágrafo 8 do Apêndice 1 das Diretrizes de Consultores, datadas de janeiro de 2011.

⁷ Um subconsultor, fornecedor, ou prestador de serviços designado é qualquer que (i) foi incluído pelo consultor na sua proposta porque traz experiência específica e conhecimentos específicos ou cruciais que são considerados na avaliação técnica da proposta do consultor para os serviços em questão; ou (ii) designado pelo Mutuário.



**SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

subconsultor, consultor, fabricante, fornecedor ou prestador de serviços de uma outra firma elegível a quem tenha sido outorgado um contrato financiado pelo Banco.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Condições Especiais do Contrato

Número da Cláusula CG	Emendas, Suplementos e Cláusulas nas Condições Gerais de Contrato
1.1(b) e 3.1	Este Contrato deve ser regido pelas leis do Brasil.
4.1	O idioma é: Português.
6.1 e 6.2	Os endereços são: Cliente: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP UCPR-SP – Unidade de Coordenação de Programas Rodoviários Avenida do Estado, 777 - 2º andar – sala 2123 CEP 01107-000 Cidade: São Paulo Estado: São Paulo País: Brasil Telefone: +55 11 3311.2285 Fax: +55 11 3311.2286 Consultor: Consórcio Regea-Nippon Koei Lac-Geotec-Optimus Gis Rua Cláudio Soares, 72, Salas 301 a 303 – Pinheiros – CEP. 05422-030 São Paulo/SP A/C de: Eiiti Kurokawa Fax: (11) 3735-5172 E-mail: eiiti.kurokawa@nklac.com
8.1	O Membro Líder em nome do Consórcio é NIPPON KOEI LAC, Sr. Eiiti Kurokawa
9.1	Os Representantes Autorizados são: Para o Cliente: Paulo Cesar Tagliavini- Superintendente Para o Consultor: Eiiti Kurokawa - Representante Legal.
11.1	As condições de vigência são as seguintes: Não se aplica.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

12.1	Não se aplica.
13.1	Início dos Serviços: A data prevista para o início dos serviços de consultoria será em até 05 (cinco) dias úteis a partir da emissão da Primeira Nota de Serviço fornecida dentro de 30 (trinta) dias a partir da data de celebração do contrato. Confirmação da disponibilidade dos Especialistas Principais para iniciar o Serviço deve ser enviada ao Cliente por escrito, na forma de Declaração assinada por cada Especialista Principal.
14.1	Término do Contrato: A vigência do contrato deve ser de 9 (nove) meses .
20.7	O Consultor nacional deverá manter, durante toda a execução do contrato, situação regular para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social, FGTS e Justiça do Trabalho em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas.
21 b.	O Cliente se reserva o direito de determinar caso a caso se o Consultor deve ser desqualificado do fornecimento de bens, obras ou serviços de não consultoria devido a um conflito de uma natureza descrita na Cláusula CG 21.1.3. Sim ☒ Não ☐
23.1	A Responsabilidade do Consultor será a delineada pela legislação brasileira.
24.1	A cobertura de seguro contra os riscos deve ser feita como a seguir: (a) Seguro de responsabilidade profissional, com cobertura mínima de R\$ 733.152,33 (setecentos e trinta e três mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos).
27.1	Adicionalmente as informações porventura cedidas à CONTRATADA, exclusivamente para o cumprimento do objeto dos serviços previstos no Termo de Referência, pertencem ao Estado de São Paulo. Ao final dos serviços, toda e qualquer cópia digital do material cedido pela contratante deverá ser apagada dos computadores e mídias de armazenamento das instalações da Contratada, ficando proibido o uso, cessão, empréstimo, do todo ou em parte, para quaisquer outros fins pela empresa contratada, sob pena de incidência das sanções administrativas e penais cabíveis na forma da legislação vigente.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

27.2	O Consultor não deve usar quaisquer produtos para finalidades não relacionadas a este Contrato sem a prévia aprovação por escrito do Cliente.
38.1	O preço do Contrato é: R\$ 733.152,33 (setecentos e trinta e três mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) incluído de impostos locais indiretos. Quaisquer impostos indiretos locais passíveis de cobrança em relação a este Contrato para os Serviços fornecidos pelo Consultor devem "ser reembolsados pelo Cliente ao Consultor. O montante de tais impostos é R\$ 36.657,62 (trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete mil e sessenta e dois centavos).
39.1 e 39.2	O Cliente reembolsará o Consultor, os Subconsultores e os Especialistas quaisquer impostos indiretos, encargos, taxas, tributos e outras imposições aplicadas ao Consultor, aos Subconsultores e Especialistas nos termos da legislação aplicável no país do Cliente em relação a: (a) quaisquer pagamentos efetuados ao Consultor, Subconsultores e Especialistas (exceto nacionais ou residentes permanentes do país do Cliente), juntamente com a realização dos Serviços; (b) quaisquer equipamentos, materiais e suprimentos trazidos para o país do Cliente pelo Consultor ou Subconsultores com o objetivo de realizar os Serviços e que, após terem sido trazidos para tais territórios, serão mais tarde retirados por eles; (c) quaisquer equipamentos importados, com o objetivo de realizar os Serviços e pagos com os recursos financeiros fornecidos pelo Cliente e que são tratados como bens do Cliente; (d) quaisquer bens trazidos para o país do Cliente pelo Consultor, quaisquer Subconsultores ou Especialistas (exceto nacionais ou residentes permanentes do país do Cliente), ou pelos dependentes legais daqueles Especialistas para seu uso pessoal e que serão posteriormente retirados por eles ao partirem do país do Cliente, desde que: (i) o Consultor, Subconsultores e Especialistas cumpram os procedimentos normais de alfândega do país do Cliente na importação de bens para o país do Cliente; e (ii) se o Consultor, Subconsultores ou Especialistas não retirarem, mas descartarem quaisquer bens no país do Cliente



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

	que tenham sido beneficiados com isenção de impostos e direitos aduaneiros, o Consultor, Subconsultores ou Especialistas, conforme o caso, (a) assumirão os impostos e direitos aduaneiros de acordo com as regulamentações do país do Cliente, ou (b) reembolsarão o Cliente caso este os tenha pago no momento em que os bens em questão foram trazidos para o país do Cliente.
41.2	O cronograma de pagamento: O pagamento será efetuado em 4 (QUATRO) parcelas, sendo que cada qual será paga no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal no órgão pagador, emitida após o recebimento definitivo de cada etapa, observados o Cronograma de Execução e medições, em conformidade ao Termo de Referência. <u>1º. pagamento:</u> 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cujo montante alcança o valor de R\$ 36.657,62 (trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos), conforme Termo de Referência [na entrega e homologação do Plano de Trabalho Detalhado, ou seja, o Produto 1, da Etapa Preparatória, em até 10 (dez) dias corridos contados a partir da data da Primeira Nota de Serviço]. <u>2º. pagamento:</u> 40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, cujo montante alcança o valor de R\$ 293.260,93 (duzentos e noventa e três mil, duzentos e sessenta reais e noventa e três centavos), conforme Termo de Referência [na entrega e homologação do Relatório Técnico e de Atividades e do Banco de Dados Geográficos com os Produtos 2, 3, 4, 5 da Etapa 1, em até 4 (quatro) meses, contados a partir da data da Primeira Nota de Serviço]. <u>3º. pagamento:</u> 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, cujo montante alcança o valor de R\$ 219.945,70 (duzentos e dezenove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), conforme Termo de Referência [na entrega e homologação do Relatório Técnico e de Atividades com o Produto 6 da Etapa 2, em até 6 (seis) meses, contados a partir da data da Primeira Nota de Serviço]. <u>4º. pagamento:</u> 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, cujo montante alcança o valor de R\$ 183.288,08 (cento e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos), conforme Termo de Referência [na entrega e homologação do Relatório Técnico e de Atividades com o Produto 7 da Etapa 3, em até 8 (oito) meses, contados a partir da data da Primeira Nota de Serviço]. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome dos componentes do Consórcio no Banco do Brasil S/A.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

	As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 30 dias após a data de sua apresentação válida. Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros em nome do Consultor no "Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL", o qual deverá ser consultado por ocasião da realização do pagamento.
41.2.1	Não se aplica.
41.2.4	As contas são: para moeda local: Banco do Brasil NIPPON KOEI LATIN AMERICA - CARIBBEAN CO., LTD. Conforme Termo de Constituição de Consórcio, a parcela de faturamento referente a Nippon Koei Latin America – Caribbean Co., Ltd e o seu recebimento será centralizado pela Nippon Koei Lac do Brasil. NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA. Agência: 0385-9 Conta Corrente: 60741-X REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA. Agência: 5962-5 Conta Corrente: 40.655-4 GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. Agência: 1200-9 Conta Corrente: 139-2 OPTIMUS GIS – CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Agência: 2513-5 Conta Corrente: 108270-1
42.1	Nos termos do Decreto nº 32.117, de 10/08/90, que estabelece a forma de aplicação da taxa da UFESP para correção monetária por atraso de pagamento.
45.1	As controvérsias serão resolvidas por arbitragem de acordo com as seguintes disposições: 1. <u>Seleção de Árbitros.</u> Cada controvérsia enviada por uma Parte à

Rh



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

arbitragem deve ser ouvida por um único árbitro ou por um painel de arbitragem composto de três (3) árbitros, de acordo com as seguintes disposições:

- (a) Quando as Partes concordarem que o objeto da disputa refere-se a um assunto técnico, poderão ajustar a indicação de um só árbitro ou, caso não haja consenso sobre a identidade deste até 30 (trinta) dias depois que a outra Parte tiver recebido a proposta de um nome pela Parte que iniciou o processo, qualquer das Partes poderá solicitar à Federação Internacional de Engenheiros Consultores (FIDIC) de Lausanne, Suíça, uma relação com cinco candidatos no mínimo e, uma vez recebida essa lista, as Partes eliminarão alternadamente os nomes nela contidos até restar apenas um, que será o do único árbitro responsável pela solução do conflito. Caso o último candidato não tenha sido selecionado dessa maneira no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de recebimento da lista, a Federação Internacional de Engenheiros Consultores (FIDIC) de Lausanne, Suíça, apontará, por solicitação de qualquer uma das Partes, um único árbitro para resolver tal disputa, com base na lista apresentada ou de outro modo.
 - (b) Quando as Partes não concordarem que a disputa refere-se a uma questão técnica, o Cliente e o Consultor indicarão separadamente um árbitro, e esses dois árbitros designarão um terceiro árbitro que presidirá o tribunal de arbitragem. Se os árbitros indicados pelas Partes não obtiverem sucesso na escolha de um terceiro árbitro no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da designação do último dos dois árbitros, a pedido de qualquer das Partes, o terceiro árbitro será indicado pelo Secretário-Geral da Corte Permanente de Arbitragem, de Haia.
 - (c) Se, em uma disputa sujeita à Cláusula CE 8.2.1 (b), uma Parte não indicar um árbitro no prazo de 30 (trinta) dias após a outra Parte ter designado o outro árbitro, a Parte que fez a designação poderá solicitar ao Secretário-Geral da Corte Permanente de Arbitragem, de Haia, que aponte um único árbitro, a quem caberá solucionar a disputa.
2. Normas de procedimento. Exceto conforme estabelecido neste Contrato, o processo de arbitragem será conduzido de acordo com as normas para essa finalidade estabelecidas pela Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL), que estejam em vigor na data deste Contrato.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

	3. <u>Substituição de árbitros.</u> Se, por qualquer razão, um árbitro não puder desempenhar suas funções, será apontado um substituto da mesma forma adotada para indicação do árbitro original.
	4. <u>Nacionalidade e Qualificações de Árbitros.</u> O árbitro único ou o terceiro árbitro indicado de acordo com os parágrafos 1(a) até 1(c) acima, deverá ser um especialista em questões jurídicas ou técnicas internacionalmente reconhecido e com vasta experiência na matéria em disputa, não podendo ser natural do país de origem do Consultor, nem do país de origem de nenhum de seus Membros ou Partes, nem do país do Governo. Para a finalidade desta Cláusula, "país de origem" significa: (a) o país de incorporação do Consultor ou de qualquer de seus Membros ou Partes; ou (b) o país onde está situado o local de negócios principal do Consultor ou de qualquer dos seus Membros ou Partes; ou (c) o país de nacionalidade da maioria dos acionistas do Consultor ou de qualquer dos seus Membros ou Partes; ou (d) o país de nacionalidade dos Subconsultores envolvidos, quando a disputa se referir a um subcontrato. 5. Disposições gerais. Em qualquer processo de arbitragem nos termos deste Contrato: (a) exceto quando as Partes acordarem de outra forma, esses procedimentos serão realizados no Brasil; (b) o idioma português será o idioma oficial para todos os fins; e (c) a decisão do único árbitro ou da maioria dos árbitros (ou do terceiro árbitro não havendo essa maioria) será final e obrigatória, aplicável por qualquer tribunal da jurisdição competente, renunciando as Partes, por meio deste instrumento, a qualquer objeção ou reivindicação de imunidade em relação ao cumprimento de tal decisão.



**SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

IV. Apêndices

APÊNDICE A - TERMOS DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CONTINGÊNCIA FRENTE A RISCOS DE EVENTOS GEODINÂMICOS EM TRECHOS RODOVIÁRIOS SELECIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO (UBAs) DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (DER-SP) DE CARAGUATATUBA, MOGI DAS CRUZES E SÃO VICENTE.

.....



**SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. O Estado de São Paulo tem liderado políticas pioneiras e responsáveis para gerenciar seus desafios de desenvolvimento que, mais que frequentemente, têm tido demonstração de efeitos para outros estados e outros países. Um dos destaques foi a instituição da Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC (Lei Estadual Nº 13.798/2009) que estabelece um compromisso de longo prazo do Estado com relação aos desafios das mudanças climáticas.
- 1.2. Uma das ambições do Estado de São Paulo é promover um desenvolvimento mais equilibrado, igualdade de oportunidades, criação de emprego e sustentabilidade ambiental, além de promover-se como um centro financeiro e logístico para o continente e uma referência para o empreendimento comercial no hemisfério sul, assumindo seus compromissos relacionados com a agenda de Mudanças Climáticas, tendo como base três importantes pilares:
 - 1.2.1. Aumentar a competitividade dos diferentes setores econômicos através da melhoria da eficiência e segurança no transporte, em particular apoiando o projeto e implantação do Plano de Desenvolvimento da Logística e do Transporte (PDLT), que visa promover serviço de qualidade em transporte, mobilidade de pessoas e produtos, e uma melhor logística e competitividade das economias regional e nacional, compatibilizando-os com o desenvolvimento sustentável;
 - 1.2.2. Melhorar a sustentabilidade através de um melhor gerenciamento ambiental, em particular apoiando a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e o Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE), respectivamente para avaliar os impactos ambientais e socioeconômicos das atividades econômicas e regulamentar os investimentos econômicos para que o crescimento continue sustentável;
 - 1.2.3. Criar um contexto multissetorial para resiliência, apoiando em particular a implantação do Gerenciamento de Risco de Desastres do Programa de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos (PDN), instituído pelo Decreto Estadual 57.512/2011. Esta política pública visa aumentar a resiliência do Estado a riscos de desastres naturais em resposta aos danos e custos resultantes.
- 1.3. Neste contexto, o Estado de São Paulo assinou Contrato de Empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para execução do Projeto de Transporte Sustentável de São



**SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

Paulo (P127723) - Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente (<https://goo.gl/aac86C>), que será executado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), com a assistência de outras entidades participantes: Secretaria de Logística e Transportes (SLT), Secretaria de Planejamento e Gestão (SPG), Secretaria do Meio Ambiente (SMA) e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).

- 1.4. Este Projeto tem o objetivo de contribuir para a melhoria do transporte do Estado e da eficiência logística e segurança e ao mesmo tempo aumentar a capacidade do Estado de São Paulo no gerenciamento ambiental e risco de desastres.
- 1.5. O Projeto compreende uma operação de US\$ 429 milhões financiados por um empréstimo de US\$ 300 milhões do Banco Mundial e US\$ 129 milhões de fundos de contrapartida do Estado. O Projeto inclui os três componentes descritos a seguir:
 - 1.5.1. Componente 1: Melhoria da eficiência e segurança do transporte e logística;
 - 1.5.2. Componente 2: Fortalecimento do planejamento sustentável ambiental e de uso da terra e capacidade de gerenciamento territorial;
 - 1.5.3. Componente 3: Aumento da resiliência do Estado para desastres naturais.
- 1.6. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, juntamente com a CETESB são responsáveis pela execução dos componentes 2 e 3.
- 1.7. O Componente 3 do Projeto, denominado "Aumento da resiliência do Estado para desastres naturais", visa dar suporte ao desenvolvimento de ações com foco na Gestão de Riscos de Desastres (GRD), as quais incluem a execução de estudos para identificação, gestão e redução de riscos no âmbito específico do setor de logística e transportes e o incremento da capacidade institucional no tema da GRD. De forma geral, busca-se o estabelecimento de uma plataforma multisetorial para suporte à formulação e implementação de políticas públicas que promovam o aumento da resiliência do Estado de São Paulo frente à ocorrência de desastres naturais, que acarretam perda de vidas e danos à propriedade e à cadeia econômica como um todo. O componente inclui dois subcomponentes:
 - 1.7.1. Subcomponente 3.1 - Integração do gerenciamento de risco de desastres no Setor de Transportes, incluindo o desenvolvimento de planos integrados de resposta a desastres (planos



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

operacionais e de contingência) para o setor de transportes em Unidades Básicas de Atendimento (UBA) selecionadas.

- 1.7.2. Subcomponente 3.2 - Melhoria da política de gerenciamento de risco de desastres e capacidade institucional.

2. JUSTIFICATIVAS

- 2.1. O Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente tem como objetivo geral melhorar as condições do sistema rodoviário e a logística de integração com o sistema hidroviário, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo. O propósito principal é reduzir o custo de transporte e aumentar a segurança de trânsito na malha rodoviária sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP).
- 2.2. Não obstante a melhoria estrutural das rodovias, almejada por este programa e outros, o sistema rodoviário do Estado de São Paulo vêm sendo atingido continuamente por eventos geodinâmicos perigosos, tais como deslizamentos e movimentos de massa em geral (incluindo erosão de solo, queda de blocos rochosos, erosão e solapamento de margens fluviais, entre outros), inundações e fenômenos correlatos (incluindo enchentes e enxurradas), chuvas intensas, vendavais, granizo e raios. A ocorrência de tais processos acarreta prejuízos sociais e econômicos incluindo danos diretos e indiretos à malha rodoviária e à infraestrutura de logística e transportes.
- 2.3. A região da Serra do Mar, no seu trecho entre a Baixada Santista e Litoral Norte, apresenta grande importância quanto à dinâmica populacional, econômica e ambiental, acolhendo em seu trecho de cerca de 180 km de comprimento por 10 km de largura que se estende de Santos ao limite do estado, em Ubatuba, centros urbanos residenciais que atingem cerca de 1.200.000 moradores residentes, polos industriais, dentre os quais o Polo Industrial de Cubatão, o maior do Brasil, portos, tais como o Porto de Santos e o Porto de São Sebastião, ampla infraestrutura linear, dada por rodovias e dutovias e as maiores áreas de preservação permanente de Mata Atlântica do Brasil.
- 2.4. As características fisiográficas da região, dada pela ocorrência de relevo de escarpas que marcam a transição abrupta da região de planaltos para a região costeira, fazem com que a ocorrência de processos geodinâmicos perigosos sejam frequentes, com grande impacto, quer seja aos núcleos habitacionais, quer seja aos polos industriais e à infraestrutura linear.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

- 2.5. A garantia da segurança do tráfego das principais rodovias que servem à região é fundamental para seu desenvolvimento e redução de danos e prejuízos à população e aos bens e serviços existentes. Neste contexto, torna-se crítica a implantação de planos de contingência, que em conjunto com os demais instrumentos de gestão rodoviária, inclusive planos mais amplos de gestão de risco, permitam prevenir, preparar e mitigar os impactos de eventos geodinâmicos às rodovias, objeto do presente projeto.
- 2.6. A implantação dos referidos planos de contingência insere-se no contexto de desenvolvimento dos demais temas do Componente 3, "Aumento da resiliência do Estado para desastres naturais", a saber: 1) cadastro de eventos perigosos e desastres, 2) mapeamento de risco multiescalar, 3) sistema de monitoramento de risco de deslizamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos) e 4) plataforma gerenciadora de informações de risco do projeto.

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

- 3.1. Constitui objeto do presente TERMO DE REFERÊNCIA, a contratação de serviços de pessoa jurídica para elaboração de planos de contingência frente a riscos relacionados a eventos geodinâmicos (deslizamentos e movimentos de massa em geral, inundações e processos correlatos e chuva intensa); de trechos das rodovias SP-055 e SP-098, sob responsabilidade das Unidades Básicas de Atendimento (UBA) de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP).
- 3.2. A abrangência geográfica dos serviços compreende as bacias hidrográficas cortadas pelos seguintes trechos rodoviários de interesse (Figura 1):
- 3.2.1. SP-055 - km 53,600 até km 248,100, sob jurisdição da UBA São Vicente e UBA Caraguatatuba, totalizando 194,5 km, nos municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, Bertioga e Santos;
- 3.2.2. SP-098 - km 62,900 até km 98,100, sob jurisdição da UBA Mogi das Cruzes, totalizando 35,2 km, nos municípios de Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e Bertioga.
- 3.3. Deverão ser definidas faixas de intervenção e apresentação das análises, a partir do eixo das rodovias de larguras variáveis, conforme características geomorfológicas e geológicas de cada trecho rodoviário, tendo como referência faixas de 1 km a partir do eixo da rodovia.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



Figura 1. Localização dos trechos rodoviários de interesse (linhas vermelhas) e marcos quilométricos citados (triângulos lilás).

4. OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

- 4.1. O objetivo geral da contratação é reduzir os danos e prejuízos de eventos geodinâmicos (deslizamentos e movimentos de massa em geral, inundações e processos correlatos e chuva intensa) nos trechos das rodovias objeto do estudo, sob responsabilidade das Unidades Básicas de Atendimento (UBA) de Caragatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP).
- 4.2. Os objetivos específicos da contratação são:
 - 4.2.1. Obter um panorama da ocorrência de eventos geodinâmicos e seus impactos (Histórico de Eventos e Desastres);
 - 4.2.2. Obter um modelo de correlação entre índices pluviométricos (Índices Críticos ou Desencadeadores de Desastres) e eventos geodinâmicos para a área de abrangência geográfica dos serviços indicada no item 3.2);
 - 4.2.3. Analisar o risco de ocorrência de eventos geodinâmicos (deslizamentos e movimentos de massa em geral, inundações e processos correlatos e chuva intensa) nos trechos rodoviários objeto dos estudos, levando em conta as variáveis, perigo,



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

vulnerabilidade da rodovia e exposição dos usuários (Análise de Risco);

- 4.2.4. Avaliar a capacidade institucional das UBAs para a gestão de risco de desastres (Análise do Contexto Institucional);
- 4.2.5. Implantar sistema automatizado de análise, monitoramento e alerta de riscos por meio da customização de plataforma computacional capaz de coletar informações em tempo real de chuva, proveniente de satélite (GOES16), radar e pluviômetros disponíveis na internet (Sistema de Monitoramento);
- 4.2.6. Elaborar Planos de Contingência de Riscos relacionados a eventos geodinâmicos (deslizamentos e movimentos de massa em geral, inundações e processos correlatos e chuva intensa) para os trechos rodoviários em análise, visando sua implantação pelas UBAs, Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) (Plano de Contingência).

5. CRONOGRAMA, ETAPAS DE TRABALHO E PRODUTOS

- 5.1. O objeto deste Termo de Referência será executado e concluído num prazo máximo de nove meses (Tabela 1), contados a partir da data fixada da Nota de Serviço, conforme as etapas, os produtos e respectivos prazos de entrega discriminados a seguir.
- 5.2. Etapa preparatória - A CONTRATADA deverá apresentar Plano de Trabalho Detalhado (Produto 1), descrevendo o planejamento dos serviços, incluindo procedimentos operacionais e atividades a serem executadas, de forma a atender aos objetivos, às especificações técnicas e aos requisitos de qualidade e controle de execução constantes deste Termo de Referência. Prazo: até 1/3 mês, contados a partir da data fixada na Nota de Serviço.
- 5.1. Etapa 1 - Histórico de Eventos e Desastres, Índices Meteorológicos Críticos, Análise de Risco e Capacidade Institucional. Prazo: até quatro meses, contados a partir da data fixada na Nota de Serviço. A CONTRATADA deverá apresentar Relatório Técnico e de Atividades e Banco de Dados Geográficos com os seguintes produtos:
 - 5.1.1. Produto 2 - Cadastro de ocorrências de eventos geodinâmicos e desastres. Deverá ser elaborado Plano de Informação, em formato vetorial (pontos ou polígonos), de ocorrências de eventos geodinâmicos (deslizamentos e movimentos de massa em geral, inundações e processos correlatos e chuva intensa) e seus impactos



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

(tais como acidentes de trânsito, interrupção da via, erosão do pavimento, avaria no sistema de drenagem entre outros);

- 5.1.2. Produto 3 - Modelo de correlação entre eventos e chuvas. Deve ser elaborado modelo de correlação entre eventos de deslizamentos e movimentos de massa em geral, inundações e processos correlatos e chuva intensa e índices pluviométricos críticos ou desencadeadores de desastres;
- 5.1.3. Produto 4 - Análise de Risco. Deverão ser elaborados Planos de Informação, em formato vetorial, de perigo de deslizamentos (e movimentos de massa em geral), inundações (e processos correlatos) e chuvas intensas, índice de vulnerabilidade do trecho rodoviário, índice de exposição dos usuários e índice de risco de processos geodinâmicos dos trechos rodoviários;
- 5.1.4. Produto 5 - Análise do Contexto Institucional. Deve ser elaborado estudo da estrutura e contexto organizacional e dos recursos humanos e materiais de cada UBA objeto do trabalho para fins de análise da capacidade institucional para implantação dos Planos de Contingência.
- 5.2. Etapa 2 - Implantação de Sistema Automatizado de Análise, Monitoramento e Alerta. Prazo: até seis meses, contados a partir da data fixada na Nota de Serviço. A CONTRATADA deverá implantar o sistema e apresentar Relatório Técnico e de Atividades com o seguinte produto.
 - 5.2.1. Produto 6 - Sistema automatizado de análise, monitoramento e alerta de risco. Deverá ser implantado sistema automatizado de análise, monitoramento e alerta de risco de deslizamentos (e movimentos de massa em geral), inundações (e processos correlatos) e chuvas intensas, com base na plataforma de monitoramento, análise e alerta, TerraMA2, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) ou similar.
- 5.3. Etapa 3 - Elaboração de Planos de Contingência. Prazo: até oito meses, contados a partir da data fixada na Nota de Serviço. A CONTRATADA deverá apresentar Relatório Técnico e de Atividades, incluindo o seguinte produto.
 - 5.3.1. Produto 7 - Planos de contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos (deslizamentos e movimentos de massa em geral, inundações e processos correlatos e chuvas intensas) em trechos rodoviários especificados no item 3.2, sob responsabilidade das UBAs Mogi das Cruzes, São Vicente e Caraguatatuba, integrando na forma de sistema de informações geográficas os produtos 2 a 6 discriminados anteriormente.



**SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

Tabela 1. Cronograma dos trabalhos.

ETAPAS/PRODUT	Prazo de execução							
	1	2	3	4	5	6	7	8
ETAPA PREPARATÓRIA - Produto 1 (Plano de Trabalho)	X							
ETAPA 1 - Produtos 2-5 (Cadastro de eventos, Modelo de	X	X	X					
ETAPA 2 - Produto 6 (Sistema de				X	X			
ETAPA 3 - Produto 7 (Plano de						X	X	
Procedimentos de encerramento do								X

6. MÉTODOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 6.1. No Plano de Trabalho (Produto 1), a CONTRATADA deverá prever a realização de reuniões técnicas e oficinas de trabalho com a CONTRATANTE, em especial antes do início e após a entrega de cada produto previsto, visando a preparação e planejamento da execução das atividades, incluindo o detalhamento e a compatibilidade conceitual e prática dos procedimentos a serem adotados, bem como a apresentação dos resultados.
- 6.2. Cadastro de ocorrências de eventos geodinâmicos e desastres (Produto 2).
- 6.2.1. Devem ser sistematizadas em plano de informação geográfico em formato shapefile, as ocorrências de eventos geodinâmicos (deslizamentos e movimentos de massa em geral, inundações e processos correlatos, chuva intensa, etc) e seus impactos no período entre 1993-2017, nas bacias hidrográficas dos trechos rodoviários e nas faixas de intervenção de larguras variáveis, tendo como referência faixas de 1km de distância a partir do eixo da rodovia, a partir do eixo das rodovias, conforme características geomorfológicas e geológicas de cada trecho rodoviário. A organização do cadastro de eventos e desastres



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

tem como objetivo a seleção de eventos críticos passíveis de correlação com índices pluviométricos (conforme Produto 3). Os seguintes procedimentos deverão ser realizados:

- 6.2.1.1. Recortar para a área de interesse do projeto as informações já georreferenciadas em formato shapefile e tabular (cerca de 7.213 registros) referentes ao projeto *"Cadastro georreferenciado de eventos geodinâmicos ocorridos no período entre 1993 e 2013 (21 anos), em 50 municípios das regiões metropolitanas de São Paulo e Baixada Santista e municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba"* (insumo a ser disponibilizado pela CONTRATANTE).
- 6.2.1.2. Recortar e georreferenciar para a área de interesse do projeto, as informações para o período 2014-2017, do *"Cadastro de Eventos e Desastres do Estado de São Paulo, do Instituto Geológico"* (insumo a ser disponibilizado pela CONTRATANTE), de natureza tabular, não espacial, com cerca de 393 registros para os municípios da área de interesse (Bertioga, Biritiba- Mirim, Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Santos, São Sebastião e Ubatuba). O georreferenciamento deverá ser feito preferencialmente a partir de rotinas de geolocalização com base no plano de informação Base de Logradouros do Estado de São Paulo (insumo a ser disponibilizado pela CONTRATANTE) ou por meio da página de acesso público WEB ROTAS, do DER.
- 6.2.1.3. Levantar, sistematizar e georreferenciar os acidentes de trânsito e demais ocorrências nas vias ocorridos em períodos de chuvas intensas, entre 2009-2017, nos trechos rodoviários de interesse, a partir de consulta aos bancos de dados de acesso público, via Internet, do Sistema de Gestão de Atendimento (SIGA) e Sistema de Acidentes de Transporte (SAT), ambos do DER.
- 6.2.1.4. Não se espera um levantamento e georreferenciamento das ocorrências de eventos e desastres com base em levantamentos extensivos de campo, mas apenas verificações pontuais, se necessário, dos principais eventos geodinâmicos de interesse para o estabelecimento da correlação com índices pluviométricos críticos.
- 6.3. Modelo de correlação entre eventos e chuvas (Produto 3).
 - 6.3.1. A CONTRATADA deverá apresentar um modelo de correlação entre índices pluviométricos críticos e os fenômenos de



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

deslizamentos (e movimentos de massa em geral), inundações (e processos correlatos) e chuva intensa para a área de interesse.

6.3.2. O modelo deve ser elaborado considerando a literatura científica e experiências similares, como por exemplo os trabalhos de Tatizana *et al.* (1987a, b), Cerri (1993), Cerri *et al.* (1993), Macedo *et al.* (1999), Soares (2006), Soares & Marton (2006), Parizzi *et al.* (2010), DRM (2015) e Ferreira *et al.* (2015).

6.4. Análise de Risco (Produto 4).

6.4.1. A CONTRATADA deverá elaborar planos de informação em formato vetorial do perigo de deslizamentos (e movimentos de massa em geral), inundações (e processos correlatos) e chuva intensa, vulnerabilidade do trecho rodoviário, exposição dos usuários e risco.

6.4.2. Para a análise de perigo de deslizamentos (e movimentos de massa em geral), inundações (e processos correlatos) e chuva intensa deverão ser recortadas para a área de interesse do projeto informações secundárias de acesso público de perigo e suscetibilidade, a exemplo dos planos de informação em formato shapefile das unidades territoriais básicas (UTB), contendo os índices de perigo deslizamento e inundação do Litoral Norte e do Estado de São Paulo e mapas de suscetibilidade de deslizamento e inundação (insumos a serem disponibilizados pela CONTRATANTE), entre outros.

6.4.2.1. Não se espera que os serviços produzam de forma inédita novo mapeamento de perigos por meio de levantamentos extensivos de campo ou por sensores remotos. Verificações de campo ou por meio de sensores remotos devem ser pontuais para eximir eventuais dúvidas das análises resultantes das informações secundárias.

6.4.2.2. Adota-se a seguinte definição de perigo: processo, fenômeno ou atividade humana que pode causar a perda de vida, ferimentos ou outros impactos à saúde, danos à propriedade, distúrbios sociais e econômicos ou a degradação ambiental (ONU-ISDR, 2017).

6.4.3. Para a análise de Vulnerabilidade das rodovias deverá ser caracterizada a vulnerabilidade dos trechos das rodovias em análise, por meio da seleção de critérios, tais como: forma do traçado, inclinação, tipo e estado de conservação do



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

pavimento, existência de drenagem e seu estado de conservação, estrutura de gestão existente, entre outros.

- 6.4.3.1. A vulnerabilidade dos trechos rodoviários deverá ser definida a partir de trabalhos de campo e/ou interpretação de imagens sensoriamento remoto
- 6.4.3.2. Adota-se a seguinte definição de vulnerabilidade: condições determinadas por fatores ou processos físicos, sociais econômicos e ambientais que aumentam a suscetibilidade de um indivíduo, uma comunidade, bens ou sistemas aos impactos dos perigos (ONU-ISDR, 2017).
- 6.4.4. Para a análise da Exposição dos usuários dos trechos das rodovias em estudo deverá ser caracterizada por meio da seleção de critérios, tais como: volume diário médio e tipo de veículos e tipos de carga, entre outros.
 - 6.4.4.1. Não se espera a geração de dados inéditos para os serviços contratados. Os critérios de exposição dos usuários deverão ser obtidos e quantificados a partir de dados secundários disponibilizados publicamente no portal na Internet do DER ou outras fontes disponíveis.
 - 6.4.4.2. Adota-se a seguinte definição de Exposição: situação de pessoas, infraestrutura, moradias, capacidades produtivas e outros bens humanos tangíveis localizados em áreas perigosas. Medidas da exposição podem incluir o número de pessoas ou tipos de bens na área (ONU-ISDR, 2017).
- 6.4.5. Os trechos das rodovias da área de interesse deverão ser mapeados por meio da interpretação de imagens de alta resolução de disponibilidade pública ou a ser fornecida pelo INSTITUTO GEOLÓGICO na escala 1:1.000 em formato de polígono, ao qual devem ser relacionadas as informações de vulnerabilidade e exposição e efetuada a intersecção com os planos de perigo para a geração das unidades de análise de risco e de monitoramento.
- 6.5. Levantamento da estrutura organizacional e os recursos humanos e materiais de cada UBA objeto do trabalho (Produto 5)
 - 6.5.1. Deverão ser levantados e sistematizados por meio da análise de documentos e entrevistas com gestores das UBAs a estrutura organizacional e os recursos humanos e materiais de cada UBA objeto do trabalho visando caracterizar a capacidade institucional para a gestão de risco.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

- 6.5.1.1. Tem-se como referência a realização de três visitas a cada uma das UBAS para realização desta tarefa.
- 6.5.2. Ficará a cargo da CONTRATANTE o contato preliminar entre a CONTRATADA e os gestores das UBAs.
- 6.6. Customização de Sistema automatizado de análise, monitoramento e alerta (Produto 6).
 - 6.6.1. A CONTRATADA deverá produzir uma customização da plataforma de monitoramento, análise e alerta, TerraMA2, em sua versão mais atual, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) ou similar. O sistema deve integrar serviços geográficos e de modelagem, com base de acesso em tempo real a dados geoambientais (meteorológicos, climáticos, atmosféricos, hidrológicos, geotécnicos, sócio-demográficos, etc.) disponíveis em qualquer servidor conectado a internet, e que podem ser lidos, processados e aplicados ao monitoramento e alerta de riscos relacionados a eventos geodinâmicos externos.
 - 6.6.2. D produto deve ser entregue na forma de programas executáveis em 32 e 64 bits para ambiente Windows instalados em ambiente desktop e disponibilizado em ambiente WEB plenamente operacional em servidores do Instituto Geológico e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).
 - 6.6.3. O Sistema deve se basear no conceito de serviços (SOA – Service Oriented Architecture), onde um serviço é uma funcionalidade independente, sem estado, que aceita uma ou mais requisições e retorna um ou mais resultados. Os módulos e serviços devem usar uma Base de Dados Geográficas para a troca de informações geográficas. Os dados da base devem ser armazenados no formato padrão OGC (Open Geospatial Consortium) e devem incluir dados hidrometeorológicos, planos de risco, espaços celulares e planos de informação adicionais necessários para a execução das análises e definição de alertas a serem fornecidos pela contratante ou disponibilizados por servidores remotos. A arquitetura do sistema deve prever os seguintes serviços:
 - 6.6.3.1. Serviço de Coleta de Dados: responsável pela aquisição dos dados hidrometeorológicos disponibilizados por servidores remotos, buscando periodicamente arquivos, dentre os quais se distinguem: a) previsões: como por exemplo, valores de precipitação, umidade relativa do ar, direção e



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

magnitude do vento; e b) observações, como por exemplo, precipitação estimada por satélite e radares, descargas elétricas, focos de queimadas;

- 6.6.3.2. Serviço de Análise: responsável pelo cruzamento entre as informações hidrometeorológicas, planos de risco e planos adicionais para determinação da ocorrência de zonas de alerta;
- 6.6.3.3. Serviço de Notificação: responsável pelo envio de mensagens e relatórios contendo informações a respeito das alterações nos níveis de risco detectados pelo módulo de análise. Deve permitir o cadastramento de usuários para receberem os relatórios de alteração, enviados através de correio eletrônico e boletins;
- 6.6.3.4. Serviço de Animação: responsável pela geração de um conjunto de imagens que agrupadas formam uma animação de fontes de dados de Previsão e Observação;
- 6.6.3.5. Serviços de Gerência de Planos: executa a serviços para manipulação de planos de informação na base de dados geográficos, como a inclusão de novos planos e listagem de planos existentes;
- 6.6.3.6. Módulo de Configuração: responsável por permitir a configuração do sistema. Estas configurações devem incluir como os dados são obtidos dos servidores externos, definições dos planos de risco e adicionais, a definição dos tipos de análise seus modelos, definição dos usuários e análises para estes, e definição de boletins que serão enviados;
- 6.6.3.7. Módulo de Administração: responsável por permitir a configuração de cada serviço do sistema. Estas configurações devem incluir o endereço e a porta de cada serviço, o local em que as imagens com o resultado das análises serão armazenadas, definição do banco de dados, local de armazenamento dos dados coletados, configuração do servidor de email, definição dos arquivos de log e outras informações.
- 6.6.3.8. Mdulo de Alerta: responsável pela apresentação de alertas quando uma situação de risco é detectada pelo módulo de análise. Deve ser previsto o alerta tanto por email como por mensagem nos sistemas de gerenciamento do Instituto Geológico e Departamento de Estradas de Rodagem.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

- 6.6.4. O ambiente computacional deve ser composto de no mínimo um servidor de páginas WEB, um gerenciador de banco de dados, um aplicativo geográfico e um servidor de mapas no padrão OGC. Deve ser entregue documentação (relatório técnico) contendo uma descrição e análise das atividades desenvolvidas e instruções de instalação e manipulação de todas as interfaces do sistema. O ambiente computacional deverá prever a entrada de novos dados, a fim de se atualizar as bases de dados. Deverá ser previsto treinamento para técnicos da contratante ou por ela indicada para instalação e manuseio do sistema.
- 6.6.5. Não se espera o desenvolvimento de um novo sistema automatizado de análise, monitoramento e alerta, mas apenas a customização de sistemas existentes, a exemplo da plataforma TERRAMA².
- 6.7. Plano de Contingência frente a riscos relacionados a eventos geodinâmicos dos trechos rodoviários em análise (Produto 7).
- 6.7.1. Deverão ser levantados e sistematizados por meio da análise de documentos e entrevistas com gestores de planos de contingência de proteção e defesa civil e do setor rodoviário modelos de planos de contingência, a exemplo da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil - SUPDEC, que coordena o Plano Preventivo de Defesa Civil específico para Escorregamentos nas Encostas da Serra do Mar (SÃO PAULO, 1997), as equipes municipais de Proteção e Defesa Civil e planos de contingência das concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo.
- 6.7.2. Com base nas informações levantadas e nos dados de eventos e desastres, análise de risco, capacidade institucional e customização do sistema de análise, monitoramento e alerta deve ser apresentado plano de contingência estruturado com base em um sistema de informações geográficas, integrando os Produtos 2 a 6, discriminados anteriormente, e as ações correspondentes de cada nível do Plano de Contingência.
- 6.7.3. Deve ser entregue documentação (Relatório Técnico) contendo uma descrição e análise das atividades desenvolvidas, incluindo, a exemplo de BRASIL (2012), os seguintes itens:
- 6.7.3.1. Introdução: descreve a competência legal para a elaboração do plano (se for o caso), relacionando os participantes do processo de planejamento, enumerando quem receberá cópias do plano e orientando quanto ao seu uso e



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

atualização. Itens: documento de aprovação, página de assinaturas, registro de alterações, registro de cópias distribuídas, sumário.

- 6.7.3.2. Finalidade: breve descrição dos resultados esperados com o plano, ou seja, para que serve.
- 6.7.3.3. Situação e Pressupostos: a quais ameaças ou perigos se refere o plano, caracterização das áreas sujeitas ao plano. Descrição dos cenários de risco que foram identificados na avaliação de risco.
- 6.7.3.4. Operações: abordagem geral para a Contingência: organização local dos órgãos e estruturas de resposta; dispositivos de monitoramento, alerta e alarme e acionamento; condições de ativação do plano de contingência; níveis de atuação e implicações; sequência geral de ação antes, durante e depois da contingência; procedimentos de coordenação, comando e controle.
- 6.7.3.5. Atribuição de Responsabilidades: detalhar atribuições de cada órgão envolvido. Registrar como as agências e instituições envolvidas na resposta aos desastres serão organizadas, na medida em que forem acionadas, definindo quem organizará as ações, quais as responsabilidades de cada organização, quais as linhas de comunicação e de autoridade.
- 6.7.3.6. Administração e logística: neste espaço são descritos quais os recursos materiais e financeiros serão necessários, como tais recursos serão mobilizados junto ao governo, às organizações não governamentais e às agências voluntárias, como será fornecido o suporte administrativo e logístico, indicando convênios, termos de cooperação, realocação de pessoal dos órgãos envolvidos, procedimentos gerais para compra, locação ou contratação de recursos e orientações para o registro, uso e prestação de contas de recursos financeiros.
- 6.7.3.7. Relacionamento com outros Planos: articulação com outros planos existentes de agência governamentais e não governamentais.
- 6.7.3.8. Instruções para Uso do Plano: indicar por exemplo onde o plano será utilizado, instalações e percursos, estabelecendo um fluxograma.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

6.7.3.9. Instruções para Manutenção do Plano: estabelecer quem terá a responsabilidade pela atualização do plano e seus anexos. Inclui: melhoria, periodicidade e modalidades de exercícios e treinamentos, procedimentos para avaliação das emergências e responsabilidade para obtenção de informações; atualização da Análise de Riscos, revisão e complementação do plano.

7. ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

- 7.1. A supervisão dos trabalhos estará sob a responsabilidade do Instituto Geológico, que nomeará um Gestor ou Comissão Técnica para a supervisão dos serviços e recebimento dos produtos.
- 7.2. Com o objetivo de proceder a análise da qualidade e do andamento dos serviços prestados, serão realizadas reuniões periódicas entre a CONTRATADA e a Comissão Técnica do Instituto Geológico, como previsto no item 6 ou a qualquer momento, conforme necessidade apontada pela CONTRATADA ou pela CONTRATANTE.
- 7.3. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer todos os elementos de seu conhecimento e competência, que sejam necessários ao desenvolvimento e acompanhamento dos trabalhos, bem como permitir aos técnicos do Instituto Geológico a verificação da preparação dos Produtos contratados.
- 7.4. Os Produtos, em cada uma de suas fases, serão recebidos em caráter provisório, observando o cronograma de execução descrito no item 5, detalhado no Plano de Trabalho constante do Produto 1.
- 7.5. O recebimento definitivo dos Produtos, em cada uma de suas etapas, dar-se-á após avaliação de qualidade, pelo Gestor ou Comissão Técnica do Instituto Geológico, num prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório ou da data de entrega das correções efetuadas quando for o caso.
- 7.6. Uma vez verificada a execução satisfatória dos serviços, e em conformidade com o disposto na Lei Estadual nº 6.544/89, artigos 70 e 71, e Lei Federal nº 8.666/93, e 73 e 74, será emitido Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços e autorizada a emissão da Nota Fiscal ou documento equivalente, para fins de pagamento respectivamente à etapa.
- 7.7. Havendo rejeição dos Produtos referentes a cada uma das etapas, no todo ou em parte, a CONTRATADA deverá refazê-los, corrigi-los ou ajustá-los, conforme o caso, em primeira instância, em prazo de 15 dias corridos a partir da data de conclusão da avaliação de qualidade.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

- 7.8. Caso as correções e ajustes, a serem procedidos pela CONTRATADA, sejam ainda considerados insatisfatórios, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, poderão ser efetuados novas correções e ajustes em prazo de 15 dias corridos, a partir da data de conclusão da avaliação de qualidade.
- 7.9. Na impossibilidade de serem refeitos os serviços e/ou os produtos rejeitados, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, em cumprimento ao objeto deste Termo de Referência, será descontado da importância devida à CONTRATADA as parcelas respectivas das etapas não executadas e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, valor calculado pela razão direta (*pro rata*) em porcentagem do serviço não realizado ou rejeitado em relação ao previsto, aferido pelo Gestor ou Comissão Técnica do Instituto Geológico que se manifestará (ão) por meio de parecer consubstanciado acerca dos serviços efetivamente executados e serviços não executados ou cuja qualidade dos produtos seja considerada insatisfatória.
- 7.10. O recebimento dos produtos e a aceitação dos serviços atestam o cumprimento das exigências contratuais, mas não afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela legislação pertinente.
- 7.11. Todos os produtos terão garantia quanto aos serviços executados, sendo que eventuais erros, omissões ou problemas nos produtos, identificados no prazo de um ano, deverão ser corrigidos pela CONTRATADA, mesmo após o aceite definitivo da CONTRATANTE.

8. PROPRIEDADE DOS DADOS E PRODUTOS

- 8.1. As informações levantadas e todo o material produzido pertencem ao Governo do Estado de São Paulo, tendo como depositário dos produtos gerados, o Instituto Geológico. Cabe à CONTRATADA tomar as providências para a garantia de preservação da propriedade dos dados bem como dos direitos de propriedade intelectual, durante e após a execução dos serviços, sob pena de incidência das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
- 8.2. A divulgação, por quaisquer meios, tanto do trabalho desenvolvido pela CONTRATADA ou qualquer prestador de serviço, quanto dos produtos só poderá ocorrer por meio do Instituto Geológico ou mediante sua expressa autorização.
- 8.3. As informações porventura cedidas à CONTRATADA, exclusivamente para o cumprimento do objeto dos serviços previstos neste Termo de Referência, pertencem ao Governo do Estado de São Paulo. Ao final dos serviços, toda e qualquer cópia digital do material cedido pela



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATANTE deverá ser apagada dos computadores e mídias de armazenamento das instalações da CONTRATADA, ficando proibido o uso, cessão, empréstimo, do todo ou em parte, para quaisquer outros fins pela empresa CONTRATADA, sob pena de incidência das sanções administrativas e penais cabíveis na forma da legislação vigente.

9. EQUIPE CHAVE

- 9.1. A empresa deverá compor Equipe Técnica Chave constituída por seis profissionais de nível superior, sendo:
- 9.1.1. 01 (um) Coordenador de Projeto (Responsável Técnico) com formação de nível superior (curso de graduação) em Geologia, Geografia ou Engenharia, nível Sênior.
 - 9.1.2. 01 (um) Especialista com formação de nível superior em Geologia, Geografia ou Engenharia, nível Sênior.
 - 9.1.3. 01 (um) Especialista com formação de nível superior em Geologia, Geografia ou Engenharia, nível Júnior.
 - 9.1.4. 01 (um) Especialista com formação de nível superior em Análise de Sistemas, nível Sênior.
 - 9.1.5. 01 (um) Especialista com formação de nível superior em Análise de Sistemas, nível Pleno.
 - 9.1.6. 01 (um) Especialista com formação de nível superior em Engenharia ou Arquitetura com especialização em modelagem de Transportes como conhecimento em Segurança Viária, nível Pleno.
- 9.2. Outrossim, a critério da empresa, a execução dos serviços, no todo ou em parte, poderá estar apoiada por número maior de profissionais, limitada a no máximo seis técnicos auxiliares, que comporão a Equipe de Apoio.
- 9.3. Os profissionais componentes da Equipe Técnica Chave deverão ter escolaridade e experiência compatíveis às atividades descritas no escopo dos serviços indicados nos Itens 3, 4 e 5 do Termo de Referência.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 10.1. Serão de responsabilidade da empresa CONTRATADA todas as despesas relativas à execução dos serviços, incluindo mão de obra e encargos decorrentes, ferramentas, equipamentos, materiais, eventuais serviços de terceiros de qualquer espécie, taxas e emolumentos, transportes, deslocamentos, alojamento e segurança da equipe executora, e tudo o



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

mais que necessário for para a completa e satisfatória execução do objeto do presente Termo de Referência.

- 10.2. A CONTRATANTE não se responsabiliza por equipamentos ou bens da CONTRATADA deixados no local da execução dos serviços, bem como por eventuais danos sofridos pelos funcionários da CONTRATADA durante os levantamentos a serem realizados.
- 10.3. As medições, recebimento dos produtos e pagamentos decorrentes ocorrerão conforme o cronograma de execução previsto no item 5, detalhado no Plano de Trabalho constante do Produto 1.
- 10.4. Caberá à CONTRATANTE oficializar os gestores públicos e privados sobre a finalidade do objeto deste Termo de Referência, mediante solicitação da CONTRATADA, identificando os técnicos da CONTRATADA responsáveis por eventuais levantamentos de dados e visitas técnicas.
- 10.5. Insumos fornecidos pela CONTRATANTE. Os planos de informação e arquivos tabulares, a seguir relacionados serão fornecidos pela CONTRATANTE e deverão ser utilizados como base para obtenção de atributos e análises quando pertinente:
 - 10.5.1. Cadastro georreferenciado de eventos geodinâmicos ocorridos no período entre 1993 e 2013 (21 anos), em 50 municípios das regiões metropolitanas de São Paulo e Baixada Santista e municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba, em formato shapefile e planilha eletrônica;
 - 10.5.2. Cadastro de Eventos e Desastres do Estado de São Paulo, do Instituto Geológico, no período 2014-2017, para os municípios de Bertioga, Biritiba-Mirim, Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Santos, São Sebastião e Ubatuba, em formato shapefile e planilha eletrônica;
 - 10.5.3. Unidades Territoriais Básicas (UTB) do Litoral Norte, contendo os índices de perigo deslizamento e inundação, em formato shapefile;
 - 10.5.4. Unidades Territoriais Básicas (UTB) do Estado de São Paulo, contendo os índices de perigo deslizamento e inundação, em formato shapefile;
 - 10.5.5. Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações dos municípios de Bertioga, Biritiba-Mirim, Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Santos, São Sebastião e Ubatuba, em formato shapefile.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

- 10.5.6. Base de Logradouros do Estado de São Paulo, em formato shapefile;
- 10.5.7. Coleção de imagens de satélite de alta resolução, produzidas pela Digital Globe, pelos sensores WorldView-1, WorldView-2, WorldView-3, WorldView-4 e GeoEye-1, do período 2016-2018.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). ISO 31000 Gestão de riscos — Princípios e diretrizes (Risk management – Principles and guidelines). 2009.

ARMANI, G.; TAVARES, R.; BRIGATTI, N. Climatologia. In: FERREIRA C.J. [coord]. Diretrizes para a regeneração socioambiental de áreas degradadas por mineração de saibro (caixas de empréstimo), Ubatuba, SP. Relatório Técnico 3, FAPESP (processo FAPESP 03/07182-5) inédito, p. 119-142, 2007.

BRASIL (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES). Manual para implementação de planos de ação de emergência para atendimento a sinistros envolvendo o transporte rodoviário de produtos perigosos. 2005. 142p. (IPR. Publ., 716). Disponível em: <https://goo.gl/sFGxPg> . Acesso em 06 set 2017.

BRASIL (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO). Manual de orientações para a produção do plano municipal de contingência - PLAMCON. Secretaria Nacional de Defesa Civil. 2012. Disponível em: <https://goo.gl/Eu8acH>. Acesso em: 04 set 2017.

CERRI, L.E.S. 1993. Riscos geológicos associados a escorregamentos: uma proposta para a prevenção de acidentes. Tese de doutorado, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP.

CERRI, L.E.S.; MACEDO, E.S.; OGURA, A.T.; NUNES, C.M.; CARNEIRO, S.R.; MODESTO, R.P. 1990. Plano

preventivo de defesa Civil para a minimização das consequências de escorregamentos em municípios da Baixada Santista e Litoral Norte do Estado de São Paulo. In: SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO SOBRE RISCO GEOLÓGICO URBANO, 1, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia, 1: 396-408.

DRM (Departamento de Recursos Naturais). 2015. Correlação chuvas x escorregamentos no Estado do Rio de Janeiro no mês de março de 2015. Relatório Técnico. Disponível em: <https://goo.gl/vyDp8U> . Acessado em: 29 jun 2015.

FERREIRA, C.J. ROSSINI-PENTEADO, D.; SOUZA, C.R.G.; ROCHA, G.A. SOUZA, L., GUEDES, A.C.M. 2015.

Integração de mapeamento de risco e índices pluviométricos no monitoramento e alerta de risco de escorregamentos planares no Litoral Norte do Estado de São Paulo. Revista Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, v.5 (1): 37-53. Disponível em: <https://goo.gl/mqv6QG> . Acesso em: 30 mai 2017.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

MACEDO, E.S.; OGURA, A.T., SANTORO J. 1999. Defesa Civil e escorregamentos: o plano preventivo do litoral paulista. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA E ENGENHARIA, 9, São Pedro. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental.

ONU-ISDR. Terminology in disaster risk reduction. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/a2CMDE>. Acesso em: 30 mai 2017.

PARIZZI, M.G.; SEBASTIÃO, C.S.; VIANA, C.S.; PFLUEGER, M.C.; CAMPOS, L.C.; CAJAZEIRO, J. M. D.; TOMICH, R.S.; GUIMARÃES, R.N.; ABREU, M.L.; SOBREIRA, F.G.; REIS, R. 2010. Correlações entre chuvas e movimentos de massa no município de Belo Horizonte, MG. Geografias (UFMG), 6(2): 49- 68.

SÃO PAULO (Estado). Plano Preventivo de Defesa Civil - PPDC específico para Escorregamentos nas Encostas da Serra do Mar. DECRETO N. 42.565, DE 1 DE DEZEMBRO DE 1997. Disponível em: <https://goo.gl/Ypkdgl>. Acesso em 31 mai 2017.

SOARES E.P. 2006. Caracterização da precipitação na região de Angra dos Reis e a sua relação com a ocorrência de deslizamentos de encostas. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 145p.

SOARES E.P. & MARTON E. 2006. Relação entre precipitação e deslizamentos de encostas na região de Angra dos Reis. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 14, Florianópolis. Anais... Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Meteorologia. Disponível em: <https://goo.gl/BHHFnk> . Acessado em: 29 jun. 2015.

TATIZANA C., OGURA A.T., CERRI L.E.S., ROCHA M.C.M. 1987a. Análise de Correlação entre Chuvas e Deslizamentos – Serra do Mar – Município de Cubatão. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA E ENGENHARIA, 5, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2: 225-236.

TATIZANA, C., OGURA, A.T., CERRI, L.E.S., ROCHA M.C.M. 1987b. Modelamento Numérico da Análise de Correlação entre Chuvas e Deslizamentos aplicados à Encosta da Serra do Mar. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA E ENGENHARIA, 5, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2: 237-248.

VILA D. A.; SCOFIELD R. A.; KULIGOWSKI R.J.; DAVENPORT J. C.; Satellite rainfall estimation over South America: Evaluation of two major events. NOAA Technical Reports n. 114, US Department of Commerce, Washington, D.C, June 2003.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

APÊNDICE B - EQUIPE PRINCIPAL

CARGO	ESPECIALISTA
K1 - COORDENADOR	FERNANDO KERTZMAN
K2 - ESPECIALISTA SUPERIOR SÊNIOR	FERNANDO MACHADO ALVES
K3 - ESPECIALISTA SUPERIOR JUNIOR	GUILHERME NUNES FERNANDEZ
K4 - ESPECIALISTA SUPERIOR SÊNIOR	BRUNO ALEXANDRE A. CARVALHO
K5 - ESPECIALISTA SUPERIOR PLENO	BRUNNO PIRANI BASSAN
K6 - ESPECIALISTA SUPERIOR PLENO	JOSE MAURO MARQUEZ

Os CVs atualizados e assinados pelos respectivos Especialistas enquandram-se anexados à proposta técnica apresentada pelo Consórcio.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

APÊNDICE C - DISCRIMINAÇÃO DO PREÇO DO CONTRATO (SEM IMPOSTOS)

FIN-3 DISCRIMINAÇÕES DAS REMUNERAÇÕES

CARGO	ESPECIALISTA	VT MENSAL	PESSOA/MÊS	TOTAL (R\$)
EQUIPE CHAVE				
K1 - COORDENADOR	FERNANDO KERTZMAN	32.918,72	4,50	148.134,24
K2 - ESPECIALISTA SUPERIOR SÊNIOR	FERNANDO MACHADO ALVES	22.073,39	4,00	88.293,56
K3 - ESPECIALISTA SUPERIOR JUNIOR	GUILHERME NUNES FERNANDEZ	12.075,34	4,00	48.301,36
K4 - ESPECIALISTA SUPERIOR SÊNIOR	BRUNO ALEXANDRE A. CARVALHO	12.753,72	6,00	76.522,32
K5 - ESPECIALISTA SUPERIOR PLENO	BRUNNO PIRANI BASSAN	11.145,90	6,00	66.875,40
K6 - ESPECIALISTA SUPERIOR PLENO	JOSE MAURO MARQUEZ	12.075,34	4,00	48.301,36
				476.428,24

EQUIPE DE APOIO

N1 - ESPECIALISTA SUPERIOR PLENO	PEDRO MACHADO SIMÕES	12.075,34	3,50	42.263,69
N2 - ESPECIALISTA SUPERIOR PLENO	ADÃO APARECIDO L. MODESTO	12.075,34	3,50	42.263,69
N3 - ESPECIALISTA SUPERIOR PLENO	MARIANA GUARNIER FAGUNDES	12.075,34	3,50	42.263,69
N4 - ESPECIALISTA SUPERIOR PLENO	DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES	11.145,90	6,00	66.875,40
				193.666,47

FIN-4 DESPESAS REEMBOLSÁVEIS

TIPO	UNIDADE	CUSTO UNIT.	QTD	TOTAL
DESPESAS HOTEL/ALIMENTAÇÃO	UNIDADE	350,00	8,00	2.800,00
ALUGUEL VEÍCULO / MANUTENÇÃO / COMBUSTÍVEL	MÊS	3.800,00	2,00	7.600,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / COMPUTADORES	UNIDADE	4.000,00	1,00	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	MÊS	1.000,00	6,00	6.000,00
DESPESAS COMUNICAÇÃO	MÊS	1.000,00	6,00	6.000,00
				26.400,00



**SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

**ANEXO LC-01 – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS)**

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO.

CONTRATADO: CONSÓRCIO REGEA – NIPPON KOEI LAC – GEOTEC – OPTIMUS GIS, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº 37.663.059/0001-70, formado pelas seguintes empresas, cada uma das quais será responsável conjunta e solidariamente perante o Contratante por todas as obrigações do Consultor neste Contrato, a saber, **REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº. 07.105.914/0001-66, com sede na Rua Moacir Miguel da Silva, 633 – Jardim Bonfiglioli, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, **NIPPON KOEI LATIN AMERICA-CARIBBEAN CO., LTD.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº. 08.957.262/0001-50, com sede em 4 Kojimachi 5-chome, Chiyoda-Ku, Tóquio 1028539, Japão, **NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº. 08.871.349/0001-00, com sede na Rua Claudio Soares, 72 - salas 302 e 303 – Pinheiros – na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº. 03.063.067/0001-63, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, cj. 104, Vila Clementino, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e **OPTIMUS GIS – CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº. 12.224.640/0001-64, com sede na Avenida Doutor Nelson D'avila, nº 1837, salas 701 e 702, Jardim São Dimas, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo.

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente.

ADVOGADO (S) / Nº OAB :(*)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) O ajuste acima referido estará sujeito à análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despacho e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TECESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno Do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato, deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damos-nos por NOTIFICADO para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL E DATA: São Paulo, 21 de julho de 2020.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Paulo Cesar Tagliavini

CARGO: Superintendente

CPF: 656.689.958-87 - RG: 6.247.101 – SSP/SP

DATA DE NASCIMENTO: 25/10/1950

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: Rua Edgar Gerson Barbosa, nº 314 – Apto 21 – São Bernardo do Campo/SP – CEP-09732-520

E-MAIL INSTITUCIONAL: pctagliavini@der.sp.gov.br

E-MAIL PESSOAL: pctagliavini@terra.com.br

TELEFONE(S): (011) 3311-1401/1402

ASSINATURA: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Paulo Cesar Tagliavini

CARGO: Superintendente

CPF: 656.689.958-87 - RG: 6.247.101 – SSP/SP

DATA DE NASCIMENTO: 25/10/1950

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: Rua Edgar Gerson Barbosa, nº 314 – Apto 21 – São Bernardo do Campo/SP – CEP-09732-520

E-MAIL INSTITUCIONAL: pctagliavini@der.sp.gov.br

E-MAIL PESSOAL: pctagliavini@terra.com.br

TELEFONE(S): (011) 3311-1401/1402

ASSINATURA: _____

Pela CONTRATADA:

NOME: Eiiti Kurokawa

CARGO: – Representante Legal do Consórcio.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CPF/MF: 157.447.106-63

RG: 4.709.823-5-SSP/SP

DATA DE NASCIMENTO: 02/08/1951

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: Rua Irmã Gloris Maria, 75 – Jaguaré - Cep: 05334-070/SP

E-MAIL INSTITUCIONAL: comercial.br@nklac.com

E-MAIL PESSOAL: eiiti.kurokawa@nklac.com

TELEFONE(S): (11)99800-0273

ASSINATURA: _____

Assinatura manuscrita em tinta preta, sobre uma linha horizontal.



**SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: CONSÓRCIO REGEA – NIPPON KOEI LAC – GEOTEC – OPTIMUS GIS, formado pelas seguintes empresas, a saber:

REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA. inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº. 07.105.914/0001-66,

NIPPON KOEI LATIN AMERICA-CARIBBEAN CO., LTD., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº. 08.957.262/0001-50,

NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº. 08.871.349/0001-00,

GEOTEC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº. 03.063.067/0001-63, e

OPTIMUS GIS – CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº. 12.224.640/0001-64.

CONTRATO N.º 20.595-3

DATA DA ASSINATURA: 21/07/2020

VIGÊNCIA: 09 (nove) meses.

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados para elaboração de Planos de Contingência frente a riscos de eventos geodinâmicos em trechos rodoviários selecionados das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), de Caraguatatuba, Mogi das Cruzes e São Vicente.

VALOR: R\$ 733.152,33 (setecentos e trinta e três mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos).

Declaramos, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

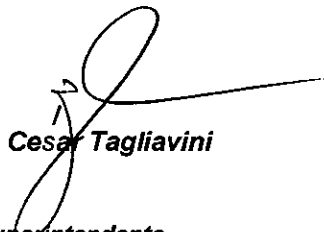
- a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;



**SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

- c) *previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes dos serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;*
- d) *comprovação no Plano Plurianual de que o produto dos serviços foi contemplado em suas metas;*
- e) *as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.*

São Paulo, 21 de julho de 2020.


Paulo Cesar Tagliavini
Superintendente